

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 42 (15).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 5. augustil
1919. a. kell 4 p. l. Toompea lossi Walges
saalis.

Kokku on tulnud 94 Asutawa Kogu
liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **O. Strandman**, kohtuminister **J. Jaakson**,
rahaminister **J. Kukk**, töö- ja hoolekande-
minister **A. Palwadre** ja tööstus-kaubandus-
ministri kohustetäitja **M. Raud**.

P ä e w a k o r d:

1. Maaseaduse eelnõu — I lugemisel.
2. Hariduskommisjoni poolt väljatöötatud seaduseelnõu õpetajate palga asjus — I lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**,
wahepeal abiesimees **A. Birk**.

Sekretäari kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Koosolek algab kell 4.34 min.

1. Maaseaduse eelnõu — I lugemisel. Juhataja **A. Rei**:
Kuulutan koosoleku awatuks.

J. Wain (sd.): Austatud rahwaesitajad! Wiimasel koosolekul toodi peaasjalikult paremalt poolt ette puudused, mis olewat meie maaseaduse eelnõus. Ka meil pahempoolsetel on oma nõudmised selle maaseaduse eelnõu kohta; ka meie tahaksime seda teisena näha, kuid peab oletama ühte: mis puuduseks peetakse paremal pool, ei peeta igatahes mitte pahemal pool, sellepärast nende wäidete wastu oma wäiteid ette tuues, selgitaksin oma seisukohta, niisama ka oma rühma seisukohta.

Siin toodi ette, et meie seda maaseaduse eelnõu arutades istume püroksüliini waatide otsas. Nii suurt plahwatust igatahes, kui püroksüliini waadid sünnitawad, maaseaduse eelnõu meile tuua ei wõi. Esiteks ei wõi ta seda tuua mitte ühegi wäljamaa kodanliku klassi juures, sest et eelnõu sedawõrd sotsialistlik ei ole; ja ei wõi ka tuua plahwatust niisamuti tööliste klassi juures, sest et see seaduseelnõu puhtkodanlik ei ole. Kui

aga plahwatusest räägitakse, siis ta ka olemas on, muidu igatahes peaks wai-
kima. Wahest ehk mõeldakse, nagu meil wiimati oli, landeswehri plahwatust.

Meie kui sotsialistid peame ühte toonitama, et meie maaseaduse eelnõu arutades ja üldse maaküsimuse lahendamise juures sarnaste plahwatustega rehkendada ei saa. (K. Ast, sd.: Wäga õige.) Loodame ka seda, et olud meid tõepoolest nendega rehkendama ei sunni, et meie rahwawägi meid süudab kaitsta, nagu ta seda minewikus tegi. Teisi plahwatusi igatahes nii tugewaid ei tule.

Tahetakse siiski näidata plahwatuste peale, mis wõib see eelnõu wäljamaal sünnitada, kui ta niisugusena wastu wõetakse. Meie peame silmas pidama, et praegune liikumine läheb sinna poole, mis ei lase oletada, et plahwatust wõiks sünnitada kodanlik klass Euroopas. Need aated, wabadused, need ideed, mida praegune kodanlik klass Euroopas kandis, mille põhjal taheti rahwaste rahu teha, mille alusel taheti rahwasteliitu sünnitada, need aated on surnud, kustunud. Nad on sedawõrd kustunud, et isegi rahwasteliidu aade langes peaaegu kokku. Ei suudetud Versailles'ist muidu ära minna, kui tehti kolme suurema sõdiwa riigi wahel wastastikune leping Prantsusmaa toetamise asjus. Ei maksa oletada seda, et nende poolt on midagi head oodata, ka meie maaküsimuse arenemise juures, mis seotud meie iseseiswuse küsimusega.

Meie peaksime, kui tahame plahwatustega rehkendada, rääkima ainult ühest plahwatuse elemendist Öhtu-Euroopas, mis sundis lõpetama Arhangelski ekspeditsiooni ja mis igatahes, — kui üldse meil seda lootust tulewiku peale olla wõib, et meie iseseiswuse saame — meie iseseiswuse otsustab, ja ainult sel tingimisel, et meie oma maaseaduse wastawalt korraldame. Ja sellepärast peaks igatahes olema Asutawa Kogu siht, eelnõu teha wastuwõetawamaks sellele klassile, kelle päralt on Öhtu-Euroopas tulewik. Niisugusena, kuidas praegu see eelnõu komisjonist wälja tuli, ei ole tema sellele klassile, mis Öhtu-Euroopas enam

ja enam maad wõtab, mitte veel wastu-wõetaw.

Paremalt poolt toonitati, et maa ei ole seda, mis on walmistusabinõud, sellepärast ka maa peale ei wõi sarnaselt waadata, ega neid majanduslikka tõdesid ja teooriaid tema kohta käsitusele wõtta, nagu walmistusabinõude juures käsitatakse. Maad ei saa juurde teha ja sellepärast olla maa kurnamise abinõu. Peaks soowima, et sel teel edasi mindaks, siis jõutaks igatahes sellele seisukohale ligemale, mida meie omaks oleme tunnistanud. Maa on kurnamise abinõuks olnud ja nüüd, kui tahetakse tõesti maaküsimust lahendada, siis peaks üheks tendentsiks olema see, et tema vähem saaks kurnamise abinõuks tulewikus, wõi veel parem, kui suudetakse kätte saada, et ta tulewikus üldse ei oleks kurnamise abinõuks. Siin toonitati aga teisiti: et kurnamine ikkagi maaga ühendusesse jääda. Selle seaduseelnõuga saada maa kurnamise abinõuks riigi kätte. Kõik see riigiga kollitamine, mida meie kuulsime, ei seisa reaalsel pinnal nii kaua, kui meil tegemist on demokraatliku riigiga.

Meie ei ela keskajal, kus inimesed enesepiinamiseks abinõusid välja mõtlesid ja wõime järeldada, et ka maa kui niisugune ei saa rahwa käes enesepiinamise ja kurnamise abinõuks. Ja teisiti meie riiki ette kujutada ei suuda, nii kaua kui meil see riigikord püsib ja püsima saab. Langeb aga see riigikord kokku, siis ei maksa enam rääkida riiklikust kurnamisest, mis ripub ära meist wõi maaseaduse eelnõust. Siis tuleb wana kurnamise wiis, nagu ta meil on olnud senni.

Niisama toodi ette, et need kurnamised sündida metsade eksploateerimise näol, et talumees ei pea tulewikus enam kütet saama, wõi kui ta tahab seda saada, siis selle tingimisega, et katsugu „päi“ olla riigiametnikuga, muidu wõib ta külma toanurka ära lõppeda. Ka siin peab toonitama teist, et kui juba metsade küsimust ka meie maaseaduse eelnõu käsitleb, siis igatahes on selleks teised põhjused, kui just kütte normeerimine. Selle eelnõuga tahetakse kätte saada ja kindlasti kätte saada, et lõpp panna ülekohutusele metsade eksploateerimisele ja seada metsakaswatus juba kindlasse korda, nii ka metsade raiumine. Kui aga kestaks edasi sarnane metsade tarvitamine, nagu ta wiimasel ajal on olnud, siis wõiksime seista niisuguse nähtuse ees, et meie maa, mis senni wilja kannab, kõrbeks

muutub. Wõib korrata sedasama riiklikku kurnamist, aga kui riik ühiskonna kui riigi kodanikkudekogu huwides seisab, ta igatahes sedagi kurnama ei hakka.

Siis tahaksin peatuda § 6 juures: kodanikkude õigus saada esitatud sellega, et 12. juuli 1917. a. seadus olla maaseaduse eelnõusse sisse wõetud. Siin peab ühte oletama, et kui tahetakse maaharijate kurnamisest rääkida, siis ei räägi see paragrahw nende inimeste kurnamisest sugugi. § 3-da arwustajad soowiwad, et maad tulewikus endised hangeldajad wõiksid pandiks wõtta. See paragrahw riidab meie kodanikkude õigusi. Wõlgadega koormamise ja pantimise kontroll ei peaks nii kaua meie parempoolsetele soowimata olema, kui tahetakse tööpoolest nende maaharijate huwisid kaitseda. Siin peab silmas pidama teist nähtust, mis igatahes kordus väga tihti meie põllumeeste seas ja nimelt, et üks osa põllumehi, kes ei tundnud maa wäärtust, mis nad päranduse teel olid saanud, ega tundnud ka enese peal riiklikka kohustusi, tarwitasid päranduseks saadud warandusi eralõbudeks, joomise ja prassimise peale, selle peale ka raha laenates. Kui nüüd keegi tahab waielda niisuguse wõlgadetegemise wastu, siis wõtab ta enese peale kohustuse ära näidata, et inimesed, raisates maa peale tehtud wõlgadest saadud raha, teda otstarbekohasemalt hariwad. Kui nad teda harida tahaksid, nagu see riiklikkudele huwidele wastaw, ei seisaks nad niisuguse nähtuse ees, mis neid sunnib raha laenama: see oli üks paragrahw, mis siin ette toodi. Siis räägiti siin veel, et meie maaseaduse eelnõu lubada igasuguseid eksperimente linadega, tubakaga jne., see on siin igatahes maaharimise kontrolli kohta öeldud. Mis puutub linadesse, siis wõiks tegewatelt põllumeestelt küsida, kas rahwal on kindel arwamine. Meie rahwa enamus tulewikus ei hakka neid eksperimente tegema, olgu minewikus kuidas on. Sellepärast rahwa enamus, ka tema esitus, ei jaata seadust andes neid eksperimente, kuigi nad riigi huwides seisaksid. Mis puutub tubakasse, siis on see ainult nagu naljaks öeldud ja seda wõiks tööpoolest arutada maaseaduse eelnõus, kui meie kuskil Kaspia mere ääres elaksime. Kui kellelgi niisugune jõud oleks, et wõiks maa tõsta Kaspia mere rannale — siis wõiks ka tubakakaswatamisest rääkida. Arwustajale suurem kuri, mis selles maaseaduses puhta rahana läbi läheb, mis

meile kõigewastuwõetawam, need on paragrahwid, mis tunnistawad maa põlist tarwitamist. See seadus lubada maad anda 6 aasta peale põliseks tarwitamiseks wõi 10, 12, 20, 30 aasta peale; seda siin ei ole öeldud ja selle üle ei maksaks ka waielda.

Eelnõuga tahetakse kätte saada, et anda maad mitte selle järele ja selles suures tarwitada, kui kellelgi maa eest maksta on, waid et wõiks maad saada see, kes teda tõepoolest harida tahab, aga mitte see, kes teda tahaks wälja rentida ja pooletera peale anda. Ja ka kõik need, kes tahawad tunnistada seda, et maa antaks maaharija kätte, peawad iga tahes selle küsimuse juures natuke tõsisemalt peatama. Toodi ette, et eraomanikud isturwat oma maa peal palju kindlamalt ja wõida sellepärast teha maaparenduse tööd, wõida suuremaid summasid anda majanduslikkude ehituste, inwentaari peale. Kuid muidugi wälja minnes sellest seisukohast, et maaseaduse eelnõu põlise tarwitamise asemele ainult 30 aastastest tarwitamisest rääkis. Rahwas teab ja peaksid ka need teadma, kes siin kritiseeriwad maa põlisele rendile andmist, et siin ei ole maa rendileandmine mõeldud sarnaste tingimistega, nagu teda anti rendile mõisnikkude poolt ja pastoritelt. Meie wõime pilku heita oma senniste ostukoha omanikkude peale ja sel korral ei saa meie kahe silma wahel jätta seda talude hulka, mis iga aasta rahukohtus enampakkumise teel müügile tuli. Mispärast ei wõetud seda siis arwesse, kui räägiti ostukoha omanikkude maa peal kindlasti istumisest? Ainult wäike osa neist enampakkumisel müügile läinud taludest suudeti wälja lunastada rahalaenamise teel, suurem osa aga müüdi. Mis mainitud talusid sarnasesse seisukorda wiis, olid perekondlikud põhjused. Nimelt tuli talu pärijal teistele perekonnaliigetele — pärijaile — ülejõukäiw summa wälja maksta. Kui kuskil perekonnas ka ainult paar liiget oli, siis pidi ometi talu pärija poole talu wäärtusest wälja maksma, waatamata sellele, kas temal nõutaw summa oli wõi mitte. Oli aga talupärijal wiis wõi kuus õde — wenda, siis päris tema loomulikult ainult $\frac{1}{5}$ wõi $\frac{1}{4}$ talu wäärtusest ja pidi $\frac{4}{5}$ wõi $\frac{3}{4}$ teistele pärijatele wälja maksma. Sellega sai talu iga põlweaga uuesti müüdud ja ostetud ja iga talupärija ägas suurema wõi wähema hulga wõlgade all. Nüüd ära näitama tulla, et just need ta-

lupidajad kõigelahedamalt oma talu peal talitada wõisid, maad parandades ja elusat ja eluta inwentaari suurendades, karja parandades jne., wõiwad ainult need, kes eitawad üldse kapitaali panemist majapidamisse. Kes aga tõsiselt asja juurde läheb, see peaks teisele otsusele tulema, ja see otsus oleks: maad on tarwis anda niisuguste tingimistega, et teda vähema kapitaaliga wõimalik harima hakata oleks.

Keegi puudutas ka seda küsimust, et kui tulewad wõõrad maa allaheitjad, siis see maa, mis eraomandusena rahwa käes, ikkagi nende kätte jääb, kuna aga põlisele rendile antud riigimaa maapidajate käest ära wõetakse. Siin wõiksid needsamad mehed selgeks teha, miks see paragrahw meie maaseaduses, mis räägib maa põlisele rendile andmisest, wõitjate silmis nii wilts näib, et seda wõib muuta ilma pikema mõtlemiseta, kuna see paragrahw, mis räägib maa eraomanduseks andmisest, muutmataks jääks ja makswaks tunnistataks. Mina isiklikult selle paragrahwi jõudu ei tunne ja sellepärast jätan tema nende wäidete ette-toojate seletada. Arwan aga, et kui juletakse eitada üht paragrahwi, siis juletakse eitada ka teisi. Ma ei saa ka aru, mil wiisil oli kindlustatud talupidaja kui talu eraomaniku seisukord. Meie talumehed ostsid maa ära, wõib olla kõigeparemate tingimistega, wõib olla kroonu mõisatest, kuid siiski ei olnud nad kindlustatud niisuguste maksude wastu, nagu adra- ja dessätiinirahad. Neid suurendati aiatasa ja lõpuks oleksid nad süstemaatiliselt kaswades õige kõrgeks tõusta wõinud. Kui aga loodetakse, et rahwas maa eraomanduseks ostmise juurde jääks, siis seisaksime mõnekümne aasta pärast seisukorra ees, kus maa suuremal määral oleks wälja ostetud ja riigimaksust waba. Kuskil mujal seda enne kätte saadud ei ole, et ei tarwitse maa kui waranduse peale mingisuguseid maksusid panna. Kordama peab ikka, et maksud jaguneksid kõige maa peale ka siis, kui üks osa on wälja ostetud. Kui siin maksust wabanemisest räägitakse, siis wahest ainult selles suhtes, et maksuwäbaks jätta see jagu meie maapinnast, mida praegu juba eraomanduse õiguse alusel haritakse, ja riigimaksu alla jätta see osa, mis jagamise alla tuleb.

Siis weel see wana wäide, et inimesed harida ostetud maad väga suure armastusega. Teaduslikult ei ole ära sele-

tatud, mis väärtus tundmustel põlluharimise juures oleks ja kas inimene suudab päewast päewa ja nädalast nädalasse tundmuses tuksuwa südamega künda ja külida. Ma usun, ta teeb seda sellepärast, et ta selleks on kohustatud, et tema majanduslikud huvid seda nõuawad. See küsimus on weel täiesti selgitamata. (Paremal pool hüüded: Ohoo!) Küll on aga teine asi, et armastus kahjulik võib olla töö alal, kui tarvilik jagu teadmist puudub. Kui ainult armastust maa wastu arwesse wõetakse ja ära unustatakse eelarwed maaharimise ja loomakaswatamise juures, siis wõidakse ennast panna weidrasse seisukohta, mis kaugeltki majanduslikult kasulik pole, ei talupidajale ega riigile. Kujutage omale ette armastust hobuste, parunipreilide juures ka kasside ja koerte wastu, kas see riiklikule majapidamisele tähtis oleks? (K. Päts, maal.: Miks pärast Teie nii romantiliseks lähete?) Ma käsitan nende eest romantikat, kes minu wäidete wastu waidlewad ja sellega esinesid, et majanduslikult parem oleks riigile, kui talupidaja oma maad ja tööd armastab. Nad ei luba kohta tulewikus ratsionalismile ja esinewad romantikeridena.

Siis on weel üks asi, mis väga kaaluw olla eraomanduse juures, see on suurem tung, intensiteet põlluharimise juures. See on asi, mis võib tundmustest välja kaswada, kuid ette heita meie rahwale, et ta väga vähe tööd teeb, seda ei võiks. Psühiaatrid tõendawad, et meie rahwas kalduw olla waimuhaiguse poole ja see on suuremalt jaolt liia tööga kurnamise tagajärg. Meie arwame, et maaküsimust katsutakse nii lahendada, et meie rahwas ei pruugiks intensiivsemalt töötada, waid et võimalust antakse natukene enesele elada, natukene puhata, võimalust anda oma waimu harida, et vähem jätkuks võimalust nendele, kes maad mitte ei hari, lõbutsemiseks ja kergeks ajawiiteks. Waimuhaiguseni wäsinud inimestele peab looma seisukorra, kus nemad woiwad parandada oma waimuterwist ja luua võimalust tulewasele põlwele lahendamalt areneda, kui ta senni on arenenud. (J. Uluots, maal.: Waimuhaigete jaoks on ju Seewald.) Kes juba waimuhaige on, läheb kohe Seewaldi, wõi kui Seewald täis saab ja ühiskondlikud tingimised raskemaks läheksid, kui nad praegu on, siis võiks tarwidus tulla mitme Seewaldi

peale. Seega need wäited, mis toodi ette eraomanduse kaitseks, nimelt, et maaomanik maa peal suurema armastusega tööd teha, on meie arwates nõrgad. Pärandatawa tarwitamisõiguse põhjal istub maaharija niisama kindlalt oma kohal kui eraomanik, wõi ka weel kindlamini, sest et tal ei ole seda wõlakoorimat seljas, mis lasub iga päranduse jagamise juures maasaaja peal. Mis puutub aga sellesse, et maad harida ja parandamise töid teha, siis suudab tema kultuuriliste maaharimisabinõude peale rohkem raha wälja anda, sest kõik, mis tema saab, võib maa peale ära kulutada, kuna aga maapärandaja peab maa seest saadud raha väga kaua aja jooksul just wõlgade tasumiseks matma. (Wahelhüüded: Aga pärimise õigus.) Pärimise õigus eraomanduse juures ongi see, mis selle koorma peale paneb, kuna siis, kui ta maad ei osta, koormat peal ei lasu.

W. Ernits (sd.): Mul ei ole sugugi tahtmist polemiseerida, kuid mõned kõnelejad on mind selleks ahwatelenud. Kõigepealt tahaksin polemiseerida härra Uluots'a wastu. Tema tõi ette, et Euroopas ei olewat maad kunagi riigi kasuks wõõrandatud. Seda on tehtud ka Eestiski ja nimelt 700 aastat tagasi. Teiseks tähendas härra Uluots, et maa riigile wõtmine olla keskaja kord. Ma juhiaksin härra Uluots'a tähelepanu selle peale, et keskajal oli riik midagi teist kui nüüd. Ta oli üksiku würsti wõi walitseja täieliku wõimu all, selle eraomanduseks, kuna nüüd riik rahwast ennast tähendab. Siis oli ju keskajal maksew naturaalne majapidamine, kuna nüüd aga kapitalistlik majapidamine maksew on. Kolmas wäide oli, et sotsialism ja maawõõrandamine on usu asi. Kui usku ei tarwitse seda mitte halwaks panna ega ette heita — usk on õieti kõige olemise alus, olemise, kindluse, jätkuwise, inertsitunne, ja kodanlus asub niisama ka usu peal. Sotsialism on usk, mis tõepoolest suudab mägesid paigalt tõsta. Sotsialismi, iseäranis enamluse usulist laadi tõendawad ka werised tagakiusamised pro ja contra — wastu ja poolt.

Mis puutub rhs. Meyer'i wäidetesse, siis tundus tema kõnedes palju sotsialistliku loogikaga mängimist ja mingisugust alternatiivlikku enamlust. Ma ei taha mitte tõendada, et härra Meyer enamlane oleks, ei, ta on kodanlane (Naer igal pool.), kuid tema kõnest järgnes,

et kui ta mitte kodanlane ei oleks, siis oleks ta enamlane. Ta küsis, miks meie ainult mõisamaid tahame wõõrandada, aga mitte kõiki maid — just sellepärast, et meie mitte enamlased ei ole. Oleks meie enamlased, siis wõõrandaksime korraga kõik. Teine asi, mille wastu ma tahaksin waielda on see, kuidas ta wäljarändamist seletas. Ta andis sellele hoopis iseäraliku, meile meelitawa wärwi, nimelt, et see olla rahwa jõu tagajärg. Kui see oleks rahwa jõud olnud, millega siis seletada seda wiletsust, waesust, Wene usku minekut, mis 1841 a. Eestis walitses. See jõu juurdekasw oleks pidanud kõik Eestile jääma, kuid sakslaste alalhoitud maaolud ei lubanud seda. Edasi kõneles akl. Meyer, et 24. weebruaril 1918. a. kuulutati Eesti iseseiswus wälja, 25. weebruaril samal aastal tulid sakslased Tallinna. Härra Meyer järeldab, et iseseiswuse kuulutamine sakslaste tulemise tagajärg olnud. Eesti wabariigi wäljakuulutamise põhjusi ei saa mitte Saksa sõjawägede tulemisega seletada, waid selle tõsiseks põhjuseks oli Eesti rahwa olemasolu ja tema tung wabadusele. 24. weebruar oli ainult juhuslik eeltingimus. Wõi arwab rhs. Meyer, et 24. weebruari puudumisest oleks järgnenud ka Eesti iseseiswuse tunnistamata jätmine nowembris 1918. a., siis kui sakslaste jõud murti. Eesti wabariik wõis wälja kuulutatud saada, kui sakslased ka ei oleks tulnud. Tagajärg oleks seesama olnud.

Härra Jürman'i kõne kohta tahaksin paar märkust teha. Kõneldi, et Soome sotsiaaldemokraadid on kord eraomanduse poolt olnud. See on õige. Soome sotsiaaldemokraadid on kord selle poolt olnud, et Soome torparid, kantnikud wõi kuidas neid tuleks nimetada, Soome suurmaapidajate wõimu alt lahti saaksid sel teel, et maa ostuteel nende kätte läheks. Kuid Soome olud olid sootu teistsugused kui meil. Seal ei olnud niisugust laialist maareformi päewakorras kui meil. Seal oli väike lihtne torparite maade sunduslik müümine ja muidugi peeti paremaks, et torparid wabaks saaksid suurmaamanikkude wõimu alt, sest nende all olles oleks neil tulnud suurmaamanikkudele maksusid maksta. Seda reformi meie maareformiga worreldes saab aru, et Soome sotsiaaldemokraadid teatawatel tingimistel eraomanduse poolt olid. Teisi näiteid härra Jürman ei toonud. Kuid ma wõiksin ka Gruusiat ni-

metada, kus sotsiaaldemokraadid maad eraomanduseks on andnud. Gruusias on kõik maa ilma tasuta riigi kätte wõõrandatud ja siis raha eest talupoegadele wälja antud. Seda sundis see asjaolu tegema, et riik on noor ja raha oli wähe. (Hüüded: Kas meil on palju?) Hea küll. Kuid asi on see, et seda wõib pidada põlise rendi ettemaksmiseks. Maa on antud seal piiratud eraomanduseks, see on eraomandus, mis riiki milgil kombel maaga talitamast ei takista.

Siis edasi härra Lõo kohta. Rhs. Lõo kõneles, et meie oleme ajajärgus, kus eraomandus weel maksew on, tähendab, et rhs. Lõo usub, et tuleb kord ajajärk, kus sotsialism maksuma hakkab. Ta tähendas, et seda seisukorda tuleb ära kasutada tasu maksmiseks mõisate eest. Ma küsiks, kelle huwides see ärakasutamine sünnib, kas rahwa wõi üksikute isikute? Wiimasel korral tuleb seda ärakasutamist takistada. Nii palju poleemikat.

Nüüd tahaksin ma Eesti maaküsimust waadelda sotsialistliku rewolutsiooni walgusel. Rhs. Ast tegi seda lühidalt, kuid mina tahaksin seda wähe pikemalt teha. Eesti Asutaw Kogu on rewolutsiooni tagajärg, see on selge. Kui 1913 a. oleks milgi päewal öeldud, et homme on Eesti Asutaw Kogu koos, siis oleks öeldud, et see inimene, kes seda kõneleb, on hull. (Wahelhüüed: Härra Wain rääkis ju. — Naer.) Waatame nüüd, kuidas rewolutsiooni on waremini karakteriseeritud. Enne Wene rewolutsiooni on Kautski ja teised sotsiaaldemokraadid tõendanud, et kodanlik rewolutsioon Lääne-Euroopas juba wõimatu on, kuna wõimalik on ainult sotsiaalne rewolutsioon. Wenemaa kohta tähendati, et kui seal rewolutsioon tuleb, siis see ühtlasi kodanlik ja sotsialistlik on. See oli enne 1917 a. rewolutsiooni. Kui see aga tuli, siis tõendas suur enamus Wene kodanlikkudest parteidest, et rewolutsioon or kodanlik. Üksikud mitteenamlased tähendasid, et see areneb sotsialistlikuks. Esimene, kes minu teada seda kirjutas, oli professor Tugan Baranowsky. Kui ma ei eksi, oli see koguni rewolutsiooni algusel, kui ta kirjutas, et Wene rewolutsioon areneb sotsialistlikuks. Teine meie tegelane, kes ka mitte enamlane ei olnud, ütles sedasama umbes kuu aega pärast rewolutsiooni algust. See oli Tartus ühel poliitilisel koosolekul, kus Tõnisson tähendas, et rewolutsioon wõib ka

sotsialistlikuks muutuda. Tema aimas seda tol korral ette. Anwelt kirjutas tükk aega hiljem, see oli wist juulikuus: meie ei tea millal meie suure otsustawa lahingu kodanlastega ette wõtame. Tähendab, tema ei teadnud, millal sotsialistlik rewolutsioon tuleb. Ja kui ta hiljem wangimajast „Kiirele“ kirja saatis, siis kirjutas tema, et teine rewolutsioon tuleb, kuid millal, seda ei olnud tähendatud. Ja alles oktoobril 1917 a. kuulutati wälja Peeterburis enamline sotsialistlik rewolutsioon, see uus wiha ja armu ewangeelium maailma rahwastele. See mõte lagunes laiali ja nüüd on üleilmlikseks mõisteks saanud.

Õieti peame ütlema, et meie elame sotsialistliku rewolutsiooni ajal. See rewolutsioon on mitmel pool väga mitmet moodi arenenud ja mitmesuguste ajalooliste ja kultuuriliste tingimiste juures teostatud. Ta on kõigekäredamal kujul Wenemaal läbi läinud. Ungaris oli senni tööliste diktatuur, kuid nüüd on seal sotsialistlik walitsus. Niisama on ka Gruusias walitsus sotsiaaldemokraatide käes. Saksamaal ja meil on poolkodanlik, poolsotsialistlik walitsus. Itaalias, Prantsusmaal, Inglismaal, Bulgaarias ja mujal on nähtusi, mis rewolutsioonist kõnelewad. Ka mujal on ärewust tunda, kuna mõned maad on siiski wõrdlemisi wähe liikumisest puudutatud. Praegu on rewolutsiooniline protsess käimas, ja minu arwamine on, et seal, kus sotsialistlik rewolutsioon on olnud, seal tagasi minnakse liialdustest poolsotsialistliku demokraatliku korra juurde. Julgen tõendada, et kui Wenemaal enamlus püsima jääb, mis väga tõenäoline, et siis Wenemaa mitte „hukka“ ei lähe, waid et Wenemaa areneb poolsotsialistlik poolkodanlik maa. (W a h e l h ü ü d e d p a r e m a l t p o o l t : W ä i k e k o d a n l u s .) Kus aga sotsialistlik rewolutsioon olemata, seal kestab edasi agitatsioon ja loomusunniline tung kapitalistlikku korda õige järsku muuta. Kas aga igal pool enamline rewolutsioon läbi läheb, see on küsimus, mille kohta mitmesuguseid arwamisi wõib olla.

On tõendatud, et wõidetud maadel on see läbimine wõimalik, kuna aga wõitjais mais rewolutsiooni ei tule. On tõendatud, et wõiduhõiskes unustatakse omawahelised tülid, et kodanlus suure wõimu oma kätte saab ja et selle tagajärjel sotsialistlikku rewolutsiooni ei tule. Kuid

asjaolud on näidanud hoopis uut. Inglismaal ja Prantsusmaal on proletariaadi meeoleolu tõusnud ja õieti keegi ei wõi öelda, kas seal rewolutsioon tuleb wõi mitte. Ühed loodawad, et seal tuleb teraw rewolutsioon, wõi koguni enamline rewolutsioon. Minule näib, et niisugust terawat kriisi seal ei tule, sest puudub sõjaline surwe, mis kriisi terawaks wõib teha. See küsimus lahendub loomulikult, kui mitte nõukogude Wenemaaga kaua ei sõdita ja sellega rahwast ei elektriseerita. See oleks wast üks rewolutsiooni terawaks mineku wõimalus. Kuid wõib olla, ehk tehakse warsti rahu ja siis wõib rewolutsioon tulemata jääda. Igatahes näib niiviisi, et sotsialistlik rewolutsioon nüüd mõnel pool õige terawa kuju on saanud ja wõtab pikaldase kroonilise iseloomu. Õieti wõiks väga wõimalik olla, et see krooniline rewolutsioon mõnes järsus rewolutsioonilises aktis wõib awalduda. Tuleb weel palju wõitlusi ja kaotusi, meelepaha ja ilmamuret, nagu 19. aastasaja algul suure Prantsuse rewolutsiooni järele. Lõpuks, mõnekümne aasta pärast, ollakse kodanlikust ilmakorrast wälja jõutud enam-wähem selgesti kujunenud sotsialistlikku ilmakorda, nagu 19. aastasaja algul feodaal ilmakorrast kapitalistlikku. See arenemine ei tarwitse aga mitte igal pool ühesugune olla: wõiwad wahest püsida sotsialistlikus ilmakorras üksikud kapitalistliku ilmakorra jäänused, nii nagu Eestis on püsinud kunni meie ajani feodaalne ilmakord.

Rewolutsioon on maksew praegugi meil Eestis, kuid see on saanud seadusliku, legaalse, parajustatud kuju. Tõrjuti tagasi enamlus, kuid ei langetud tagurlusse, waid jätkatakse rewolutsiooni seaduslikul teel. Mikspärast see nii on? Mulle näib, et Eestis on maksew peaaegulikult väikekodanlus, on kalduvus sotsialismi poole, kuid ei olda mitte nii sotsialistlikud, et enamlasele seisukohale asutaks. Ja mis puutub meie maaseadusesse, siis on see ainult esimene samm sotsialismi poole lähenemisest, mis awaldub riigi maaomanduses ja ses, et on wõimalus ette nähtud ühist majapidamist asutada. Kui hästi see korda läheb, ja mis sellest tuleb, kes elab, eks see näe. Kodanlik pool selles eelnõus on olemas individuaal majapidamises, olgugi põlise rendi näol.

Teiseks järgneb see Eesti rahwa hingeelust. On tõendatud, et Eesti rahwa

hingeelu on sotsialismi wastane. See wäide ei ole kooskõlas praeguse Asutawa Kogu kokkuseadega. Üldse aga wõiks tähendada, et Eesti hingeelu wõiks karakteriseerida sõnadega „konserwatiivne edumeelsus“, wõi „käremeelne konserwatism“. Kolmandaks wõiks tähendada wast välispõhjusi, mis meie peale teatud moraalist surwet awal dab, olgugi vähem otsekohe reaalsel surwet. Meie peame praegu looma kõigelahe mas tulewikus kõigeparemad arenemistingimised rahwale ja siin tuleb silmas pidada ainult otstarbekohasust ja sellest seisukohast ei saa tasu kuidagi wiisi põhjendada. Kõiksugu maksud kultuuri ülewalpidamiseks tulewad nii kui nii maa kanda ja ei tohi lubada mingisugust lisamaksu kellegi kasuks, millel ühiskondlikku tähendust ei ole; seda ei wõi koguni lubada, kui seda ka kõigelahe mas rahwuswahelises masstaabis mõista, ei saa wahest mõnesugust wõlgade maksu keelda.

Kõneldakse, maa wõõrandamine tasuta olewat üle kohus. Kas see ei peaks üle kohus olema, kui meie wõõrandame sennise eksploatatsiooni tagajärgi. Ei takista meie isikliku tööjõu tarwitamist, ei ole keegi kahelnud, et inimesewäärilist olemasolu garanteeriw paragrahw, mis meil ajutises põhiseaduses, kõigi rahwuste kohta meil Eestis käiks. Kodanikud peawad ses suhtes kõik üheõiguslikud olema rahwuse peale waatamata.

Teine on sisepoliitiline põhjus. Nimelt asi on selles, et hea maareform wõt ab jalad alt ära igasuguselt enamliselt kihutustöölt ja seda peame arwesse wõtma. Sest olgu asi kuidas on, kuid nähtawasti tuleb ükskord mingi rahu enamlastega, kelle wahetalitusel see ka saab olema — ükskõik. See on tulewiku perspektiiv. Ja nüüd, mis puutub enamlusesse, siis ei pea mina seda mitte mõne põrgu wüürsti kihutustöö tagajärjeks, wõi waimuhaigete ja kurjategijate jaburdamiseks, waid ma pean seda hulljulgeks katseks ühiskondlikkude hädade keerd sõlme ühe mõõgahoobiga läbi raiuda. Saagu mis saab, tagajärgedes on enam lased kindlad, aga sellest, mis sellega kaasas käib, nad ei hooli. Ma wõiksin wõrrelda enamlust selles mõttes soojusega; soojus on iseenesest hea asi, aga 100 kraadiline kuumus lõpetab elu, kuna umbes 30 kraadi sooja on kõigepare m. Igatahes peab tähendama seda, et enamlus, mida õeldi Wenemaad hukka wiivat, on siiski väga reaalne jõud. Milles see

jõud peitub? Muidugi mitte enam luse liialdustes, waid selles, et nad on ühe küsimuse otsustanud ja tegelikult läbi wiinud rahwa huwide kohaselt, nimelt maaküsimuse. Olgu kuidas see on, aga rahwas on põllud kätte saanud ja harib neid. (Wahelhüüe: Aga mis pärast nälgiwad?) Nälg on selle pärast, et Wenemaad piiratakse. (Wahelhüüe: Maa on dekreeteeritud, ei ole veel kätte antud.) Lubage tähendada, meil ei ole fak te, mis seal on, igatahes oletan, et seal maad haritakse, sest muidu poleks wõidud 2 aastat sõdida. Koltshak'i ja teiste nõrkus on selles, et nad maad tahawad rahwalt ära wõtta, selle tõttu nad langewad. Toonitan lõpuks seda, et meie peame niisuguse maaseaduse maksma panema, mida mitte mõni Kingissepp ei saa õigusega raputama ja ümber liikkama tulla. Ja kui meie käik sime maaliidu retsepti järele, siis tuleks Eestis nii mõnedki püroksüliini tonnide plahwatused, mille eest aga mitte maaliit ja härra Uluots ükski ei wastuta, waid ka teised. (Kiidu awal dused pahemal pool.)

J. Ploompuu (rahw.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Ma luban enesele tegeliku wäikepõllumehe seisukohalt selle meie eelseiswa maaseaduse eelnõu kohta oma arwamist awal dada. Wõib olla, et lähewad minu mõtted mõnegi eel kõneleja omadest pisut lahku, aga ma olen kindel, et nende minu arwamistega ühineb kaugelt suurem osa meie praegustest wäikepõllupidajatest, kuid usun ja tean ka, et samuti suurem osa neist tulewiku wäikepõllupidajatest, kes nüüd riigi kaasabil selleks saawad, nende minu arwamistega täitsa päri on.

Loodan, et enne kui meie ees olew maaseaduse eelnõu lõpulikult walmis tehakse, selles asjas ka maa häält tarwili kult tähele pandaks, ja sellekohaseid muudatusi samas eelnõus tehtaks enne kui hilja on.

Meie Eesti riigi alus on põllupidamine ja siis on iseäranis tähtis ja tähtsam kõigist uuendustest — maaküsimuse otstarbekohane korraldamine ja otsustamine. Kannab ju praegugi põllumees peaaesjalikult terwet riiki kõigi tema sõja ja muude raskustega oma õladel, temalt nõutakse ja wõetakse nii hästi sõja, kui ka linnade warustamiseks toidu-, kui ka tarbeaineid ja see paljusõimatud „hallparun“, talupoeg, on suutnud riiki ülewal

pidada, on andnud sõjatarbeks mehi, hobuseid, liha jne., kurnates juba teist, kolmat aastat oma põldu, et ei ole enam tarvilikka töölisi, tarvilikku jagu hobuseid ja karja, et põldudele vajaduse normini wäetist tagasi anda. Ja et ta weel wastu pidada on suutnud, siis selle läbi, et elab juba põllu tagawara kapitaalst, see on sellest raudwarast, mis on aastatega põllupinnasse korjanud, — hoolsa harimise ja wäetamise teel. Kui Eesti tahab tulewikus iseseiswana õitswale järjele jõuda, siis peab ta selle eest hoolitsema, et tal jõukas põllupidajate klass oleks. Ja wõimalus selleks on — Eesti geograafilist seisukohta ja muid tingimisi silmas pidades — ainult põllupidamise ja karjakaswatamise eesmärgil, ainult wäikepõllupidamise ja maa eraomanduse mõttes. (W a h e l h ü ü e: O h o o!) Jah, jah! Rajades wäikemaaomanduse wundamendi peale Eesti riiki, Eesti rahwa kultuuri hoonet, jääb ta püsima ja ei jõua tulewikus ükski torm teda murda, sest et ta maaga ühenduses, maa küljes kinni on.

Meie eesolew maaseaduse eelnõu ei wasta mitte nende eelpoolnimetatud nõuetele. Ta on meie poliitiliste, enamus-sotsialistlikkude parteide kokkuleppel tehtud nende poolt, kes ise mitte põllumehed ei ole, ei ole ise maaharijad, ei wist taha keegi maad harimiseks saada, waid nad arwawad midagi wälja ilma maaharijate ja maatahtjate käest küsimata, kas see tahtmisega ja tegeliku eluga kokku sünnib, ja just nõnda kõigeparema oleks, waid sunniwad seda kui paremat kõigist wastu wõtma. Ma ütlesin, et selle seaduse kokkuseadjad ei taha wist ise palju keegi maad harimiseks saada. See arwamine on wist nende põllutööstusministeeriumi ametnikkude kohta ekslik, kes mõisate tükeldamise puhul ilusamate mõisasüdamete peale „silma wisata“, neid umbes 40—50 dessatiini suuruses endi jaoks terweks jättes, nagu seda maal räägitakse. Riiklikuks õnnetuseks wõi otse riiklikuks kuritööks loen seda, et korruga kõik maad riigi kätte ehk riigi enda pidamiseks wõetakse (§ 1.), ilma sellest küsimata wõi selle peale waatamata, kas riigil on tarbeks maatahtjaid, kes suudaksid talude asutamise kohe algust teha ja põllud täis künda. Andes kõigile maasaajatele ka riiklikku toetust (§ 28), wõi siis jätta ülejääw maa riigi kätte pidamiseks (§ 9), wiib praegusel silmapilgul terwe riigi

kukerpalli ja jätab linnad ja rahwa laiemad hulgad nälga. Ei saa uskuda rentaab-lisse, riiklikku põllupidamisse, selleks on meil näiteks Tallinna linna mõisad, kus iga aasta mõisate majapidamiseks küm-ned tuhanded juurde makstakse, ja just nüüd on riiklikult väga tähtis ja tarwilik, et meil põllupidamine kõigeintensiivsem oleks. Et juba riigi kätte ülewõetud mõisate majapidamine oma edukuse poolest häid lootusi ei awalda, see ei tohiks ka enam saladus olla. Küsides ühe ülewõetud mõisa walitsejalt, kas temal kesa juba küntud, wastas ta, ei ole weel suutnud kesakünniga walmis saada. Aga ometi sellepärast mõisa üle wõeti, et mõisa majapidamist korda ajada. (W a h e l h ü ü e kes-kelt: Kui palju on eraomaniikkudel kündmata?) Kuskil riiklikus asutuses maksti tänawu kewadel künni palgaks, mis kartulite alla walmistati, 40 marka Tallinna wakamaast, see on 240 marka timust, see on, üks ühekordse ümberkünnimise eest. Kui suureks jääb selle järele sügisel kartulite hind omal, sarnasel riiklikul majapidamisel?

Orjaajast peale kandsid talumaad kõik-sugu naturaalkohustusi; ainult wiimasel ajal jagati need ühtlaseks ka mõisamaade peale üle. Praegu kuuldu aga juba põllutööstusministeeriumi poolt ülewõetud mõisatest, et nad küüdikohustusi wäl-laga kaasa mitte enam ei kannu. Wiimasel — rahwawäe jaoks tekkide rekwireerimisel — ei andnud nimetatud mõisad mitte tekke. Samuti ei ole ka lähemas tulewikus tükeldatud mõisate pidajatele, nii hästi riigilt kui ka tulewiku riigitaludelt, kellel esialgu wast üks lehm ja hobune on, sõjawäe ja riiklikkude huwide täit-miseks mitte midagi rekwireerida; nii langeb nende maade proportsionaalne kohustekandmine pikemat aega kõik ainult praeguste kohapidajate kanda.

Eesti talupidaja on senni need kohu-sed nurisemata täitnud, uskudes ja teades, et see koorem kõigi jaoks ühtlane on ja et seda riiklikuks ülesehitamiseks nii väga tarwis on. Aga kui ta ära näeb, et mõisate maad enam neid kohustusi ei kannu, et pearaskus ainult taluomanik-kude peale, selle ½ osa maa peale, mis praegu talupoegade omandus, weereta-takse, mida ennemgi orjusemaaks nime-tati, siis — pidage meeles, igal asjal on oma piir, toob see nurina esile ja ärritab teda passiwsele wastupanekule walitsuse wastu, kes senni ja alati kõige-kindlam walitsuse tugi on olnud. Ja kust wõtab

walitsus sarnase jõu, mis suudaks seesugust ülekohtust nõudmist täita. Rahwas peab nägema ja tundma, et seadus ja walitsus õiglane ja ühtlane on kõige maa ja rahwa üle, ainult siis kannab ta kõik kohused ja koormad ilma nurinata.

Maal liikudes kuuldu juba talupidajalt meelepaha ja kaebtusi, et praegune Wabariigi Walitsus midagi ei tegewat talupidajate majapidamise tõstmiseks, waid kurnata neid kõiksuguste uute maksudega ja endiste enam kui 100% wõrra tõstmisega, kuna linna tööliste eest aina talupidajate kulul paremini hoolitsetawat. Ja põhjust nurisemiseks on, näiteks ei leia walitsus mitte tarwilikuks põllumeest kunstsõnnikuga warustada, mis aitaks wiljasaaki endisesse kõrgusesse tõsta. Ei anta maale tarbeaineid: soola, petrooleumi, nahka, riidet, kiwisüsi, rauda ja teisi esimesejärgu tarbeaineid, suhkrust, saiajahust ja teistest rääkimata. (N a e r.)

Rekwisitsiooni hinnad on madalad, ja ei wasta põllumehe wäljaminekutele, ei makseta sedagi korralikult wälja. Piima ja wõi andmise kohustus ei ole mitte kõige maa peale ühtlaselt ära jaotatud, waid langeb aina enam üksikute loomapidajate kanda. Siis on walitsuse poolt ära hindamata ja kohtade wäärtusest maha arwamata kahjud, mis kindluse ehituse puhul taludele tehti: seal on terwete külade kaupa põldusid, mis laskekraawe täis, siis on talude maad raudtee ja maanteed alla wõetud, mille läbi talu wäärtus ja sissetulek palju on langenud, kuid maksude määramisel adrasajandikkude järele wõi dessatiinide järele seda arwele ei saa wõtta, sest et nagu ütlesin — need kahjud weel hindamata ja kohtade küljest wäljamõõtmata on, ja millega walitsus sugugi ei näi ruttawat. Need ja palju teisi põhjusi ärritawad talupidajaid walitsuse wastu, ja sünnib see üldiselt, — kes kannab siis walitsust ülewal ja kelle peale wõib walitsus siis ennast toetada? (N a e r.) Olen wähe kõrwale kaldunud, kuid pööran kohe maaseaduse eelnõu juurde tagasi.

Ei saa mitte nõus olla sellega, et tahetakse meie kogudustelt nende maad ilma tasuta ära wõtta (§12), seega meie kogudusi ja usutunnistusi riiklikkude kuritegijatega ühele järjele pannes. Mis nüüd on siis meie kogudused teinud, et neid nõnda karistatakse? On maast tõesti puudus, siis antagu ka kirikute maad rahwale tarwitada, aga maksetagu ärawõetud

maade eest tasu, mis koguduste kassadesse läheb, ja mille protsendid tulewikus kirikuteenijate palkadeks tarwitaks. See õiglane nõue leiab meie rahwa suurema hulga poolt toetust. Õnetu on ka § 3, mis ära keelab maa peale laenu tegemast. Sellega wõetakse maaomanikult algatamise wõimeks aluski ära. Kui maa- wõi kohaomanik teaks, kuidas oma koha sissetulekut tõsta, tahaks kohalikus laenuasutuses selle teostamiseks laenu teha, ei saa ta seda enam mitte, sest meie targad seadusandjad on laenuandmise, maa kui kindla pandi wastu ära keelanud.

Samase keelu kaitsejad maakommissionis seletawad, et sellega hoidwat nemad taluomanikka suurte wõlgade eest, mis majapidamist aina raskendada. Siin tuleb huwitaw nähtus ilmsiks, et maaomanikud — talupidajad — sarnast seadust wõi sarnast kaitset mitte ei soowi, mis meie pahempoolsed erakonnad neile peale suruwad. Milleks on waja sarnast keeluseadust, kasu temast ei ole kellelgi, küll aga takistab ta märksa põllumeest tema ettewõtlikkuses.

Kõigehalwem selles maaseaduses on see, et lubatakse maad anda ainult põliseks tarvitamiseks, see on, eitatakse maa eraomandust. Siin tahawad meie erakonnad, nimelt pahempoolsed, see on töö- ja sotsiaaldemokraatide erakonnad, pisitasa algust teha maa natsionaliseerimisega. Siin tahetakse käia uut rada, mis mujal Euroopas weel mitte käidud ei ole, mille üle iga tegelik ja arusaaja põllumees kindlalt ütleb, et sarnane meie põllumehe hingeolule, maa kultuurilisele edenemisele ja intensiivsele põllupidamisele mitte ei wasta. (Kõne ajal segased wahelhüüded ja sagedane naer pahemal pool. Wahelhüüe: Kust on teie programm pärit?) Ja selle määruse maksimahakkamisel langeb kõigesuurem wastutus just tööerakonna peale. (Üldine naer. Wahelhüüe: Mis erakonnast teie räägite?) Iga tahes tööerakonna wastu. Langeb takistuste pärast, mis samane meie Eesti wäikepõllumehe edukale arenemisele kaaša toob. Siin küsin ma teilt, tööerakondlased: mispärast ei ole teistes kultuurmaades sarnast seadust maksmata pandud? Tean, et just praegu likwideeritakse mujalgi Euroopas suurmaid — Saksamaal, Daanis, Soomes, Norras ja mujal — ja asutatakse wäiketalusid, kuid ei anta mitte

põlisele rendile, waid ikka eraomanduseks. Teie näitate ainult Austraalia wõi Uue-Meremaa peale, et seal olla sarnane maaseadus ja see olla kõigeparem. (Naer.) Teie ei ole ju seal käinud, et teada wõiksite, kas sealsed tingimised meie omadega sarnased on (Üldine naerulagin ja käteplaksutamine.), et meie oludele wastawad ja soowitawad, kui kõigeparemad on. Kuidas teie siis Uue-Meremaa seaduse üles leidsite ja näiteks sakslased wõi daanlased seda mitte ei tea? — Arwan, et teised kultuurrahwad samuti wõi veel paremini Uue-Meremaa seadusi tunnewad kui teie, kuid nemad on enam tegeliku elu inimesed, kes oludega arwet peawad.

Paistab nii olewat, ja ongi just nii põlumeeste hulgas arwamine, et tööerakond tahab oma instruktoritele ja agronoomidele tulewiku jaoks häid teenistuskohi selle seaduseelnõu läbiwiimise abil asutada (Naer, üldine käteplaksutamine. Wahelhüüe tööerakonnast: Kas rahwaerakond ei taha? Paremal poolt segane wahelhüüe.) kes riigi talupidamise järele walwajatena, igas külas wõi wallas paar wõi kolm-neli isikut, selle järele walwaksid, et riigirentnikud antud eeskirjade järele põldu hariksid, metsa ei raiuks, jne., nagu oli aastat 40 tagasi, kui kohad veel müümata olid mõisates. (Naer paremal pool.) Teame, mis sugusesse seisukorda langeb tulewikus riigirentnik, kes iga aisa wõi loogapuu jne. raiumiseks peab riigitalude walitsetajalt tarwiliku luba muretsema, seal on wõimalik kõiksugune ametnikkude omawoli ja meelega wõtmise. Eelduse sarnasteks arwamisteks andis juba meil põllutöoministeeriumi poolt väljatöötatud rendileping — kewadel ilmus ajalehtedes —, kus rentnik täitsa ametniku armu ja heatahtlikkuse wõi omawoli hooleks jäetakse. Sotsiaaldemokraatid tahawad tulewikus sotsiaalset riigikorda sisse seada. Tehke algus muil tööstusaladel, jätke aga põllupidamine esialgul sellest välja, sest see toob nälga ja üldist pankrotti kaasa. (Kõne ajal kestwad segased wahelhüüded pahemalt poolt, wastatakse paremal poolt; naer.) Praegu tahawad ja saawad ka kõik tööstusasutused riiklikku toetust, sama lubatakse ka asunikkudele, talupidajatele ja teistele. Kes on see riik, kes kõik need „toetused“ välja maksab ja igapähele nii ohtralt annab? See riik

on meie wäikekoha omanik, ja ta on praegu pea ainukene asutus riigis, kes omaga välja tuleb, peale selle kõiki riiki oma õlgadel ülewal kannab. Sellepärast ärge õonestage seda wundamenti, mille najal teie tulewikus sotsiaalset riiki üles ehitada tahate, waid tehke temale veel tugesid juurde: asutades uusi ja palju wäikepõllupidajaid, kohaomanikke.

Lubades mõisatest wõrandatud maad otse talude asutamiseks müüa, tooks hulga kapitaali nii hästi põllutöoministeeriumile, maa ostusumma väljamaksmiseks, kui ka mõjuks palju kaasa, et kapitaali maaharimiseks tarwitusele wõetakse, mis üldse põllupidamise wiljakuse tõstmises määratu suure tähtsusega oleks.

Kui õpetlased mõne tundmata haiguse wastu rohtu otsiwad, siis tarwitawad nad nende katsete tegemiseks kodujäneseid, neile esiti haigusidusid — batsille — naha alla pritsides. Kui jänes haigeks jäänud on, siis jälle pritsitakse temale mõnda uut rohtu naha wahale, et näha, kas teataw rohi sarnase haiguse wastu mõjub. Ja ära nähes, et teataw uus rohi tõesti haiguse arstimiseks kõlbab, tarwitawad nad seda inimese arstimiseks. Sarnast katsejänesest tahawad meie töö- ja sotsialistlikud erakonnad teha meie Eesti wäikepõllumehest, temale sarnaseid maa-seadusi andes, mis mujal ilmas veel tarwitamata. See tuleb wist sellest, et meie haritlased, kas Peeterburis wõi Moskwas Wene koolides, Wene teadused, ühtlasi ka wenelastele omased arwamised ja ka Wene erakondade programmid omaks on wõtnud, ja sellepärast sarnane iseäraldus muu Euroopaga wõrreldes. (Naer pahemalt pool. Wahelhüüe: Kust on rahwaerakonna programm pärit?) Eks lugege, küll siis saate aru. Et aga Eesti põllumehega ei hakataks sarnast katset tegema, hoiatan veel kord ja ütlen, et tööerakonna peale langeb kõik wastutus, kui see seadus sellel kujul läbi läheb, nagu ta praegu meie ees on. (Wahelhüüe: Peske aga käed aegsasti puhtaks, kunni veel hilja ei ole.) Mis teie ütlesite? (J. Temant, maal.: Wiimane kelluke lööb.)

Siis rääkis rhs. Wain veel mingisugusest plahwatusest wõi ilma ümberkukkumisest (Wahelhüüe: Uluots rääkis plahwatusest — üldine naer niihästi paremal kui pahemalt pool), kuid mina ütlen, igakord

ei tule plahwatust ja ilm ei kuku ümber, waid jääb ainult kängu. (Üldine naer.) Siis rääkis Wain maaga hangeldamise ärakeelamisest; sellest mina küll ei suuda aru saada, kuidas põllumees maaga hangeldab. Mina olen mitmes wallas talupidajaid näinud, aga hangeldajaid pole küll siinamaani silma puutunud. Ma tahaksin nüüd heameelega näha, kes on need väikepõllupidajad maaga-hangeldajad. Kui maad ostetakse selleks otstarbeks, et hangeldada, see on, et jälle kallimalt ära müüa, jättes aga põllud harimata, see on, ei panda sinna mitte kapitaali juurde, siis on kindel, et hangeldamise mõttes kasu ei saa, ei saa ka osturahagi mitte enam kätte. Kui muud põhjust pole maapantimise ärakeelamiseks, waid ainult maaga hangeldamine, siis, kui seda tõesti kuskil ette on tulnud, — on see nii väike protsent, et seda nimetadagi ei maksa.

Täna küll waga selle kaitse eest, mis pahempoolsed erakonnad selle seadusega pakuwad, kuid tõendan, et sarnane ainult takistuseks oleks põllumehele tema tegevuses. Mina omalt kohalt küll tõendan, et olen oma talu wõinud õitsewale järjele wiia just selle läbi, et sarnast keeluseadust mitte ei olnud, see on, tegin koha peale wõlgu, mille läbi mul wõimalik oli tarwilikka ehitusi ja maaparanduse töid läbi wiia. Soowitaw wast oleks riiklik korraldus laenusamiseks põllumehele, kuid usun, et ma riigi abilgi wist kaugeemale poleks saanud kui praegu, kus mul juba wõimalik on olnud tehtud wõlad ära maksta. Siis soowitas akl. Wain weel, et põllumees peaks vähem tööd tegema kui senni, et esiteks laiskusest löbu tunda, ja teiseks, et liia tööga põllumees mitte waimuhaigeks ei jääks ja ei pruugiks selle tagajärjel Seewaldi asuda. Wõib olla, et olen selleks liiga wana ja tööga liig ära harjunud, et ei suuda aru saada, kudas töö hulluks teha, ja laiskus löbu anda võib. Olen kuulnud, et aadeli seisuse hulgas on wõrdlemisi suur protsent waimuhaiged — ja siis wist liia töötegemise tagajärjel? — Meie tegelik Eesti väikepõllumees ei usu seini õnneks mitte, et laiskus löbu oleks.

J. Jans (sd.): Austatud rahwasaadikud! Tähele pannes neid wäiteid, mis siit kõnetoolilt ette toodud käesolewas maa-seaduses ettenähtud maawõõrandamise õigustamiseks, peab tunnistama, et õigelt teelt wähe kõrwale on mindud. On liiga palju toonitatud meie suurmaapidajate

klassi, Balti aadeli, ajaloolist kui ka praegust ülekohut Eesti rahwa wastu. Waidlustele on niisugune iseloom antud, nagu oleks eelseisew maawõõrandamine ainult riigiäraandmisega ja rahwale ülekohtu tegemisega põhjendatud. See seisukoht ei ole õige. Et ta õige ei ole, seda näeme, kui wõtame järgmise wõrdluse. Mis oleks siis, kui Balti aadel ei oleks 700 aasta eest wägiwaldselt Eesti rahwa käest maad ära wõtnud ja ei oleks maa ostnud? Kui ta ei oleks orje pidanud? Kas meie niisugusel korral oleksime õigustatud maad wõõrandama wõi mitte? Peale selle võib õiguslikult seisukohalt waga kahelda, kas see, mida meie aadlile süüks antakse, tõesti riigiäraandmine on? Mina arwan, et ka niisugusel korral, kui ei ajaloolist wägiwallaga maa ärawõtmist, orjapidamist, ega riigiäraandmist mitte olemas ei oleks, et ka niisugusel korral maade wõõrandamine tarwilik, paratamatu ja õigustatud on. Õigustatud sellepärast, et rewolutsiooni ajal, nagu meie seda praegu üle elame, ei panda suuri ühiskondlikka uuendusi selleks toime, et midagi kätte tasuda, waid selleks, et rahwale tulewikus elamise ja arenemise wõimalust luua. Meie sennine walitsew klass, kes meil just maaomanduse abil on walitsenud, on oma ühiskondlikud ülesanded juba ära täitnud. Ta on ülearuseks saanud ja on takistuseks rahwa kultuurilisele edenemisele. See on tema süü ja sellest seisukohast wälja minnes tuleb meil maawõõrandamise seaduseelnõu õiglust põhjendada.

Iga seltskonna kiht on wõimul sellepärast, et ta teatawaid ühiskondlikka ülesandeid täidab. Kui tema wõrdlemisi rohkem waranduslikka wäärtusi enese kasuks ära tarwitada saab, siis sellepärast, et tema riigi olemasolemiseks ja kultuuriliseks edenemiseks ühiskonnale tarwilikka ekwiwalente annab. Meie Balti aadel praegu seda mitte enam ei tee.

Aadeli ajaloolisteks ülesanneteks on olnud kõigepealt, et tema on riigikaitse kohustusi omal ajal täitnud. Kas meie Balti aadel seda praegu täidab, selle üle ei maksa sõnu teha, sest igaüks teab, et ta meile täitsa waenuliseks jõuks on saanud, tungib meile wäliselt peale ja ei kaitse riiki, waid lõhub teda.

Siis wõtame edasi teised alad. Muuseas kiitleb meie aadel, et tema olla ainukene kultuuriline element maal, tema kanda teadust ja pidada riigikorda ülewal ja koguni, et peale nende Eestis ühtki

ausat inimest ei olla. Seda leiate, kui nende lehti loete. Omalt poolt peame konstateerima, et see täiesti ebaõige on. Waatame üksikult riigi tegewusalasid. Hakkame kohtutest peale. Seal aadelil praegu enam suuri teeneid ei ole. Balti aadeli kohtupidamine on igatahes lehekülgedeks Balti ajaloos, mille üle häbi peab tundma. Inglise aadel wõib kiidelda, et ta on osanud õigust mõista rahwale. Meie rahwas tuletab Saksa kohtuid õudse tundege meelde.

Teaduslikul alal ei ole aadelil meie juures ka enam palju praegu öelda, isegi Tartu ülikoolis, ehk küll peab ütleva, et viimasel ajal seal wenelased maad wõtsid ja sakslased olid sunnitud ära astuma. Kuid ka siis, kui ülikool sakslaste käes oli, ei olnud seal mitte üksi Balti aadeli esitajad teadust edendamas, waid ainult osa õpetlastest oli kohalikust aadeli ringkonnast.

Aadelimehed ei ole Eesti kirjanduse arendamisest kunagi tõsiselt osa wõtnud, ei ole ühtegi aadelimeest, kes sellel alal mingisugust osa etendaks. Meie ajakirjandus, see kuues suurriik, seisab meie eneste õlgadel.

Niisama ei ole meie seltsielu alal Balti aadelil midagi öelda. Kui meie niiviisi waatame, ei leia meie ühtegi ala, kus Balti aadelil praegu teened oleks. Niiviisi tuleme otsusele ja wõime terwele ilmale näidata, et Balti aadel meie riiklikus elus on ülearuseks jäänud, et tema enam ekwiwalente riiklikuks olemiseks, meie rahwa arenemiseks ei anna. Tema on õiguse kaotanud neid warandusi, mis neil on, edasi oma käes pidada.

Siin wõidakse wastu waielda, et eraomandus olla püha. See argument on ka ammugi kokku langenud, kui meelde tuletame, et kord on eraomandus maksnud ka inimeste kohta. Eraomanduse pühaduse kaitsjad peaks tunnistama, et orjade wabakslaskmine oli eraomanduse pühaduse wastu patustamine. Et nüüd eraomanduse pühadust kaitsta, tuleks nõuda, et orjade wabakslaskmine peaks tagasi tehtama. Nagu maaliidu esitaja härra Uluots siit kõneledes ise tähendas, on maaomandus monopoolne wäärtus, mille abil saab teisi wälja kurnata. Pärisorjus andis ka wõimalust teisi wälja kurnata; kui maaomandus sedasama loomu on, tähendab, tema ei ole mitte püha inimesesoo kultuurilise tulewiku aluspõhjaks. Järelikult ei saa maawõrandamise wastu

eraomanduse pühaduse seisukohalt waielda. See oleks põhjenduseks poliitiliselt seisukohalt meie maawõrandamise seadusele.

Seaduseelnõu enese juurde minnes peab tähendama, et kõik need wastuwaidlemised, mis ette toodi, wäga nõrgad olid, igatahes nõrgemad, kui see seadus kõigewaljema kriitika juures oleks. Ideelise ühtluse puuduse seisukohalt tähendati paremalt poolt selle peale, et ei ole sotsialistlikku põhimõtet täiesti läbi wiidud. Mispärast ei wõrandata mitte, öeldi, kõiki maid ja ei tunnistata riigi omanduseks. Kui see etteheide oleks tulnud pahemalt poolt, siis oleks ta arusaadaw. Nüüd on tal oma mõte ainult sellelt seisukohalt waadates, et seaduseelnõu kokkuseadjad märki on tabanud. Et on walitud just see jõudude tasakaalu joon, mida mööda minnes need erakonnad, kes seaduseelnõu taga seisawad, maa-uuen-duse tõesti läbi wiia saawad. Nad on nimelt terve tähelpanu selle peale pööranud, et aadelit, seda rahwaklassi, kes nagu ma tähendasin, praegu enam mingisuguseid riiklikka ülesandeid ei täida, kultuuri teelt kõrwaldada, kuna aga see rahwaklass, see kiht, mis meil riiki on kandnud, puutumata jääb. See on poliitiliselt seisukohalt täiesti õige.

Wäga wastu waieldi veel kirikumaade wõrandamisele. Toonitati, et see olla ülekohus just nende inimeste seisukohast, kes waesed on. Maakommisjonis, kui ka siin kaitsesid kirikumaid parempoolsed erakonnad just waeste inimeste seisukohast. Härra Lattik'ule, kes maakommisjonis selle seisukohaga esines, pandi küsimus ette: Kuidas seda seletada, kui ta ennast peab oma koguduse waeste eestkostjaks, mispärast ta siis oma koguduses ainult 54 häält selle oma erakonna poolt sai, kelle liige ta on? Ja tema wastas siis, et ta koguduse liikmed on tulnud tema juurde ja seletanud, et meie oleme ikka teie koguduse liikmed edasi, kuid nr. 2 annab maad ja sellepärast anname omad hääled walimistel nr. 2-le. Järelikult, mis maawõrandamisse puutub, siis on igatahes sotsiaaldemokraatidel õigus waeste inimeste nimel rääkida, aga mitte parempoolsete erakondade esitajatel. Meie oleme arwamisel, et meie kellelegi ülekohut ei tee, kui ühes muu suurmaaomandusega kirikumaad wõrandame. Meie kaotame ühe teguri, mis meile kultuurilise arenemise teel ees seisab.

See oli üldine wastuwäide maaseaduse eelnõule. On veel nõrgemaid wäiteid üksikute paragrahwide kohta; mina ei hakka kõigi peale wastama. Tähendadan ainult mõne peale. Peatati muuseas § 2 juures. Wist meeldis see ladinakeelne sõna „negotiorum gestores“. (W a h e l h ü ü e: Ei meeldinud!) Selle paragrahwi kohta peab ütleva, et tema määrused ei wasta mitte meil makswa Balti eraõiguse mõistele, mis sõnaga negotiorum gestio ära tähendatakse. Kuid peab ütleva, et mingisugust teist olukorrad, mis tekib maaseaduse wastuwõtmisega Asutawas Kogus, lahendamiseks ei ole. On tarwis, et mõisad ilma walitsejateta ei jääks, ja et wõõrandatud warandus mitte peremeheta kaduma ei läheks. (W a h e l h ü ü e: Sunduslikult!) Ja § 2 lahendab selle küsimuse rahuloldawalt, kuigi õiguslikku pretendenti luues. Edasi tähendati, et wõõrandatakse ilma tasuta need maad, mis Rootsi kuninga Karl XI poolt Eestimaal riigi kasuks wõõrandamisele määratud. Olla raske kindlaks teha, missugused mõisad olid wõõrandamisele määratud ja see tekitaks suuri sekeldusi. Selle ettekäände wastu ei maksa palju waielda: sekeldusi tekib alati, kui meie mingi asja kallale asume. Ometi on Rootsi walitsuse ajast järele jäänud dokumendid, mille abil kindlaks saab teha, missugused mõisad wõõrandamisele olid määratud. Suurema ulatusega, wõib olla, oli etteheide § 5-da kohta. Ma ei tea siiski, kas seda üldse meelde tuletati. Mulle näib aga enesele, et temas puudutatakse isikute huwisid, kes maaomandusse oma raha on pannud. Seal ei ole määratud piiri, kui suured need wõlauskujad on, kelle wõlad selle paragrahwiga maha kustutatakse. (J. Uluots, maal.: Pangad jääwad pankrotti.) Kas nüüd pangad pankrotti jääwad, sellele wõib igatahes wastu waielda. (J. Uluots, maal.: Waielda wõib küll.) Siin on waieldud ka selle üle, kas eraomanduseks olew wäikemaapidamine, wõi maapidamine niisuguse põlise tarwitamise alusel kasulik on. Üldse üksikasjaliselt põhjendamata arutusi ei maksa niisuguses küsimuses ette tuua. (J. Uluots, maal.: Teie andke üksikasjalisi seletusi.) Kui ei ole wäiteid ette toodud, mis mina hakkan ümber lükkama, mida ei ole ümberlukkamiseks ette toodud. Üldised oletused, et enne Kristust oli nii ja pärast Kristust oli nii, ei ole ümberlukkatawad. (W a h e l

h ü ü e maaliidu poolt: Mispärast Teie kõnelete siis?) § 11 kohta tähendati, et temas tunnistatakse wäga palju tühjaks ja ei ole mitte kindlat piiri pandud sellele tühjastunnistamisele. Peab ütleva, et õiguslikust seisukohast tõesti kahtlused tekkida wõiwad, kuid et rewolutsiooni ajal tehtud ühiskondlikka uuendusi läbi wiia, peab teatud selgusetusega leppima. See on ka oletus, et üle piiri minnakse. Demokraatlikus riigis on üle piiri minekul oma piirid. Wastuwaidlused on üldse niisugust laadi, et nende juriidilise ümberlukkamise juures pikemalt ei maksa peatada. Ühte peab tunnistama selle seaduseelnõu kaitseks, et temas ei ole keegi konstateerinud enesele wasturääkimist, ei ole öeldud, et paragrahwid, mis sisse on wõetud, üksteisele wastu räägiksid; ja see on selle eelnõu juures wäga tähtis. (J. Uluots, maal.: Neid on wähe.) See on tõsi, et neid wähe on, kuid see on ainult algus. Meie peame tähele panema aegu, milles meie elame, ja neid olusid, mille kohta meie seadust teeme. Roomas ei saadud meieaja seadusi mitte ette ära anda. Seadused antakse selle järele, kuidas elu on kujunenud, arwesse wõttes neid olusid, mis olemas on, ja olud wõiwad igapäew muutuda. Sellepärast ei wõi seadustes ette näha, mis nüüd 100 wõi 200 aasta pärast wõib olla; mitmesaja aasta peale seadusi teha ei wõi.

Selles seaduses on teatud alusjooned ära tähendatud. Tema wõõrandab maa, loob maafondi ja annab wõimaluse suurmaa-omanduse likwideerimisele minna ja maatainimesi maaga warustada: see on tema ajalooline wäärtus. Selles seaduses on põhijooned ette ära nähtud. See maa-seadus ei wõi üksinda sedawiisi jääda, waid seadusandlikud asutused peawad ikkagi tööd edasi tegema, peawad neid paragrahwe selle järele täiendama ja muutma, kuidas elu näitab, mis tarwis teha on meil, ja meil tekib sellest siis terve agraar seadusandlus. Tahetakse aga agraarseadust terwelt kohe luua, siis peab ütleva, et seda mujal maailmas enne ei ole olnud. (K. Päts, maal.: Mis teie sennimaaga teete, kui teil seadust pole?) Veel üks wastuwaidlus, mille ma wähele unustasin. Tõendatakse, et kui maa ühekorraga wõõrandame, siis meie temaga midagi peale hakata ei saa, mille järeldusel produktsioon langeb ja rahwas nälga jääb. Siin peab tähendama, et liiga hinnatakse

Balti aadeli kultuurilist väärtust ka põlumajanduses. Balti aadel ei juhi mitte ise oma mõisate majapidamist, nagu tema kohta katsutakse meile ette kujutada. Wist igas mõisas on walitsejad, kes tegelikult põllutöid ja majapidamist juhiwad, kuna mõned üksikud waesemad mõisnikud oma mõisa majapidamist ise ajawad. Mõisaomanikud ise teenisid enne sõda kas riigiasutustes wõi olid diplomaatlikkudeks esitajateks ja ei elanud sugugi oma mõisates. (Wahelhüüe maaliidu poolt: Mitte küsimine ise ei ole, waid majanduslik süsteem.) Süsteem ise ei pruugi kohe muutuda. Walitsejad wõiwad endisel wiisil mõisate majapidamises tegewad olla. Kui meie aga läheme maajagamise juurde ja anname inimestele maad, siis teame, et need maasaajad ei ole mitte taewast kukkunud inimesed, kes maad pole näinud, waid inimesed, kes senni maad harinud, mille nad nüüd oma kätte saawad. Nii siis oleks meie ettepannud seaduseelnõu täiesti wastu wõetaw. Tema kohta ei ole mingisuguseid tõsiseid puudusi ette toodud, millepärast nüüd wõiks nõuda, et tema tuleks komisjoni tagasi anda. Ainukene asi kus järjekindlus puudub, — ja see ei ole igatahes pahempoolsete parteide süü, on tasuküsimus. Seal on tõesti mitmesugustest seisukohtadest välja minnes otsuseid wastu wõetud. (A. Jürman, maal: Kes on seal siis süüdi?) Sotsiaaldemokraadid vähemalt mitte, waid parempoolsed erakonnad. Nemad ütlewad, et nad maaseaduse kokkuseadmisest osa ei wõtnud, kuna hääletamisele nad ometi segajaks tulid. (Wahelhüüe paremalt poolt: Miks teie nii nõrgad olite, et endid segada lasksite?) Mitte sugugi ei olnud meie nõrgad, aga teie sünnitasite olukorra, milles kõigeparema tahtmise juures korralikult töötada raske oli. Täiesti järjekindlusest on oletada, et osa maad wõidakse wõõrandada tasu eest, teine osa ilma. Minu arwamine on, kui kord meie suurmaapidamine tunnistatakse majanduslikult riigile kahjulikuks, siis mingisugust põhjust ei ole selle maapidamise likwideerimise korral maa eest weel tasu maksta. Oma arwamist põhjendasin ma komisjonis järgmiselt: Ühiskondlikult täiesti ülearused ja ainult iseeneste pärast on olemas meie suurmaapidajad, mõisnikud. Nad tõendawad küll, et nad riigile kasu saadawad, aga tõepoolest

tarwitawad nad oma päritud eesõigusi ülekohtuselt. Kuna selgunud on, et nad isiklikult täiesti ülearused ja mingisugust riigile tarwilikku ülesannet ei täida, siis on ju loomulik, et nad riigi vastu huwi ei tunne, weel enam, koguni waenulikud on, kartes iga silmapilk eneste, kui asjata tegurite kõrwaldamist. Sellest on tulnudki Balti aadeli waen Eesti rahwa vastu, mis awaldus meie demokraatliku riigi äraandmises. (K. Päts, maal: Teie rääkisite, et poliitilise kättemaksmise peale ei tule rõhku panna.) Kui meie tunneme, et nad riiklikult täiesti ülearused on, siis peame neid kõrwaldama ka majanduslikult ja lõpulikult. Kui meie nüüd otsustame, et meie neile tasu maksame, — tasu suurus oleks minu wäljarehkendamise järele umbes 400 miljonit marka, — siis oleks see igatahes asjata raske koorem meie noorele wabariigile. Rahwas jääb selle all kauaks ajaks ägama. Et aga meie maapidajad sellega rahul ei oleks ja riigi vastu nurisema hakkaksid, on arusaadaw. Ja meie riiklikult seisukohalt on rahwa rahulolematus väga kardetaw. Meie teame, et praegusel ajal kõik aadeli kihid wäljamaal kui ka meil ühinenud on ja üksteist wastastikku toetawad. Kuid tähele pannes meie riiklikku arenemist ja hädaohutusest läbimurdmist, arwan ma, et meil nii väga ei pruugi rehkendada wäljamaa suurnikkude arwamisega, kui oma rahwa rahulolemisega. Meie peame toetama ainult oma jõu peale ja seda koondama, maksimumi suurendades. Selleks on muuseas tarwis, et meie suurmaaanikkudele nendelt wõõrandatawa maa eest mitte tasu ei maksetaks. See ei ole ju mingisugune trahw, kui nendelt maa ära wõetakse, waid sellega seatakse neid iga teise wabariigi kodanikuga ühesugusele astmele, sest et suuremal osal Eesti rahwa liigestest mingisugust warandust ei ole. Mõisnikkudele jääwad aga alles weel nende tutwused ja ikkagi hea hulk warandust. Tasu tahetakse nendele sellepärast maksta, et meie gentleman'id tahame olla, nagu rhs. Lõo tähendas. See on naeruwäärne. Ma usun, et sakslased isegi selle kohta tähendaksid, et meie rumalad oleme, kui neile tasu maksame. Ja tingimata tarwitawad nad meilt saadud tasu esimeses joones selleks, et wäljamaa ajakirjandust meie vastu ära osta. (Wahelhüüe paremalt poolt: Kas Teie arwate, et see seletus

meie erakonna peale mõjub?) Ma loodan, et teised vähemalt seda tähele panewad. Wõib olla, et terwes selles seaduses veel wigu on... (Wahel hüüe paremalt poolt: Andke uuesti komisjoni, meie ei tule nüüd hääletamisele segama.) ...aga terwe see seaduseelnõu on sarnane, et meie teda wastu wõtta wõime ilma komisjoni andmata, tema wastu wõtma peame, kui meie oma iseseiswust kindlustada tahame. Wead wõime enne wastuwõtmist ära parandada.

J. Raamot (maal.): (Kõneleja ilmumisel rahwaesitajate keskel muigamine. — Kõneleja joob wett, paremalt poolt: Prosit!)

Austatud rahwasaadikud! On palju kõneldud maareformi poliitilisest ja juriidilisest küljest, selle pärast ei taha ma siin mitte enam nende mainitud külgede peale tähelepanu juhtida, waid teeksin üksnes paar märkust selle eelnõu majandusliku külje kohta. Mina pean sotsiaaldemokraate terwitama ja rõõmustan väga, et meie üksteisele nüüd palju lähemale oleme nihkunud, kui mõne aasta eest. Mina terwitan nimelt seda, et sotsiaaldemokraadid paremale poole on nihkunud, mis meile wõimaluse annab maareformi läbiwiimiseks ühist alust leida. Minul on weel elawalt meeles sotsiaaldemokraatide juhi härra Martna kõne, mis ta 1917. a. Eesti rahwuslikul kongressil „Estonia“ teatrimajas pidas. Seal astus tema selgelt ja kindlalt suurmaapidamise poolt üles. Härra Martna tõi isegi näite, öeldes, kui meie wõtame ühe mõisa ja selle sajaks osaks jaotame, siis tuleks iga osa peale 1 kaew kaewata, iga osa peale oma laut ehitada ja see tooks igatahes majanduslikka wapustusi, mida ei jõuaks mitte läbi wiia, ja mis majanduslikult kasulikud ei ole. Nüüd saame meie aga väga hästi aru, et suurpõllupidamise juures palju vähem hooneid tarwis läheb, näiteks saame ühes suures mõisas terwe suure maatüki kohta ühe karjatalli ja ühe sealaudaga väga hästi läbi, kuna seda mõisat tükeldades iga maatüki peale ise lauda peab ehitama. Need põhjendused on härra Martna Kautskilt kopeerinud. Aga niihästi härra Martna kui ka Kautski ei too näiteid ette, kui kalliks ühe sõnnikukoorma wedamine suurpõllupidamise juures 2—3 wersta taha maksma läheb. Kui aga iga maatüki peale oma laut ehi-

tada, siis ei pruugi sõnnikukoormaid mitte kaugemale kui wahest 20—30 sülla taha wiia. Mina isiklikult usun, et meie juures väikepõllupidamine ühe teatawa pinnaala pealt, ütleme ühe dessatiini wõi ühe wakamaa kohta, rohkem saadusi saawutab, kui suurpõllupidamise juures. Ja ainult mitte see ei ole väikepõllupidamise edupool, waid väikepõllupidamise juures ka iga tööline saawutab aasta jooksul rohkem saadusi, kui suurpõllupidamise juures. Need on minu isiklikud arwamised, mida mina maaolude tundmaõppimise juures ja ka isiklikkude kogemuste tagajärjel omandanud olen. Igatahes on suurpõllupidamise juures ka oma edupooled, kuid neid wõib ka väikepõllupidamise juures väga hästi kätte saada, nimelt igasuguseid kooperatiive luues. Nii on suurpõllupidamise edud väikepõllupidamise juures küllalt kättesaadawad, kuna väikepõllupidamise omad suurpõllupidamise juures seda ei ole. Kui meie näiteks isegi oma olusid toome, siis näeme, et mitmel pool otse käegakatsutaw tõde on, et väikepõllupidamine rohkem produtseerib kui suurpõllupidamine. Kui meie wäljamaa olusid vaatame, siis näeme, et seal väikepõllupidamine suurpõllupidamise üsna ära on häwitanud. Toome minu poolest näiteks Daanimaagi. Seal leiame 5 hektaari suuruseid talusid 53%, 5—32 ha 32%, 30—60 ha 10% ja 60—240 hektaari suuruseid kõigist 3½%. Ja seda mitte üksi Daanimaal, waid wõtame ka Saksamaa—muidugi mitte kõike Saksamaad, peame ära eraldama Preisimaa, kus suurpõllupidamine teatawatel põhjustel püsima on jäänud. Seal on näiteks 5 hektaari suuruseid põllumajapidamisi 75%, 20 hektaari suuruseid — 20% ja üle 100 hektaari suuruseid — 2,1%. Wõtame Norramaa, seal on 5—60 hektaari suuruseid 73%, 60—100 hektaari suuruseid 0,02%, neist arwudest juba näete, et suurpõllupidamine on pidanud väikepõllupidamisele teed andma, ja et see just majanduslikkudel põhjustel on sündinud.

Ma arwan, et aeg kätte on jõudnud, kus otse majanduslikkudel põhjustel meie juures ka suurpõllupidamist tarwis häwitada on ja väikepõllupidamist asemele seada. Kui teie näiteks teete ringreisi kodumaal ja lähete Pilistwere, Põltsamaa piirkonda, kus kooperatiiwtegewus kõigesuuremal määral edenenud on, siis pakuwad Järewere küla ja Imawere mõis pilkliku wastolu. Imawere mõisas on

põldu 2000 Riia wakamaad, Järewere küla all 800 wakamaad põllumaad, seal on kõigist 25 talu. See tähendab, Imawere mõis on 2½ korda põllumaa poolest rikkam kui Järewere küla. Aga kui teie sõnate seda, mis Imawere mõis ja Järewere küla aasta jooksul produtseerib, siis näete ilusa võrrandi. Võtame näiteks piimaprodukte, siis võin ma öelda, et Järewere küla 3 talu produtseerivad aasta jooksul niisama palju, kui terve Imawere mõis. Ma tahaksin teada siis, kus on suurpõllupidamise edupool, kus on kultuuriline väärtus, mis suurpõllupidamine peaks andma, kui 3 Järewere talu annavad aasta jooksul sellesama 40.000 toopi piima, mis Imawere mõis.

Härra Meyer arwab, et olla mõisaid, kes rohkem wilja andnud, kui talud seda on suutnud — mitmed nendest ei olla sugugi seda teinud. Muidugi on väikseid talusid olemas, kus võimalust ei olnud midagi anda, aga kui üldiselt arwame — võidakse ehk vastu waielda pahemalt poolt, et meie kindlate arwudega ei opereeri, aga minu isiklik arwamine on niisugune, et meie väikepõllumees on käesolewal aastal wilja ja loomi linnadele ja sõjawäele rohkem andnud, kui seda suurpõllumees ühe teatava põllupinnaala kohta teha võinud. Meie juures kõnelewad kõik asjaolud selle poolt, et meie peaksime väikepõllupidamise süsteemi peale üle minema. Iseenesest mõista on selle ülemineku juures suuri raskusi ära võtta, millega meie rehkendada peame. Härra Jans oli täna kaunis optimistlik ja ei kaitsenud suurpõllupidamise süsteemi, ehk ta seda küll maakommisjonis nii kaunis mööda minnes ja arglikult tegi. Ta tähendas, et võiks teatava arwu mõisaid jätta, ei pruugiks neid ära tükeldada, waid võiks anda neid tööliste ühingute kätte jne. Aga härra Jans peab ka tunnistama, et meil on teatawad raskused selle maareformi läbiwiimise juures, mida meie peame õige tõsiselt arwesse wõtma, olgu kust küljest tahes maareform läbi ei wiidaks. Kuid härra Jans kirjutab „Sotsiaaldemokraad'is“ nr. 137 järgmist: „Meie suurpõllupidamise tükeldamine toob tõesti sellega kaasa linnade toitlusküsimuse terawaksmineku ja seda just ülemineku ajajärgul, kui maatükeldamine käsil, kus läbikäimine muu maailmaga kerge pole.

Kõike, mis eelpool toodud, arwesse wõttes leiame, et nimetatud maareformi lõpuliku kindlaksmääramise juures tuleb

nimelt kolme asja silmas pidada, esimeseks põllukultuuri langemise võimalust, teiseks väikepõllupidamise enesekurnamist ja kolmandaks meie linna toitlusküsimust ülemineku ajajärgul. Nende silmaspidamise kohta ei ole seaduses mingisugust paragrahwi. Põllutöoministeerium weel alles töötab. Suurpõllupidamise likwideerimise järjekord peab sisse seatama selles sihis, et eeskujulikud majapidamised ei laguneks. Seda on meil tarwis toitlusküsimuse reguleerimiseks. Seadus, mis põhijooni määrama peab, olgu selge. Iseäranis ei wõi põllutöoministeeriumile nii suurt woli anda, kui seal geniaalsust märgata pole. Maajagamiseks tuleb niisugune plaan wälja töötada, et põllupidamine, kuigi ta minimaalsete indiwiiduaalsete majapidamiste näol sisse seatakse, suurpõllupidamise metoode ka edaspidi tarwitada wõib, ja seda iseäranis väikepõllumeeste kasutamise mõttes. Selle kohta ei ole põllutöoministeeriumil ka mingisuguseid konkreetseid kawat-susi. Ka ei ole seenniste mõisate majapidamishoonete kasutamise kohta wäljawaateid, kuigi nad wäga suure protsendi terwest mõisa väärtusest wälja teewad. Wõib ju öelda, et seaduses kõike seda ette näha võimalik pole, kuid ilma seisukohata ei saa Asutaw Kogu maaküsimuse otsustamise juures ka nendest asjadest mööda minna. Kas wõi mingisuguse instruksiooni näol peawad maareformi tegelikud küsimused Asutawa Kogu poolt otsustatama. Nende ridade kirjutaja ei ole maaküsimuses eriteadlane. Sellepärast ei wõi põhjalikku ülewaadet kõne all olewas asjas anda. Minu ülesanne on puudutatud asjaolude äärmist tähtsust alla kriipsutada ja nende asjalikku lahendamist nõuda. Seda peab tegema ruttu, et meie kultuurilisele maailmale öelda võiksime, et meil maareformi läbiwiimiseks mingisugune loow mõte peas on. Siis wõime toetuse ja poolehoidmise peale loota.“ (Käteplagin paremal pool. — Wahelhüüe: See on hästikirjutatud kõne.)

Need küsimused, mida härra Jans puudutas, on tõesti seda wäärt, et maaseaduse läbiwiimise juures neid tähele panna tuleks. Härra Jans ütleb, et tema mitte asjatundja ei ole, sellepärast ülestõstetud küsimuse kohta wastust anda ei wõi, siiski soowitab ta järgmist: kõigeparemad jõud peab mobiliseerima, et vähemalt eeskujulikud suurpõllupidami-

sed alles jääks. Neid on meile tarwis tootlusküsimuse reguleerimiseks, siis weel modern põllukultuuri eeskujude silmade ees hoidmiseks. Nende ülesande peab riik oma peale wõtma.

Minu arwamise järele mõned üksikud suurpõllupidamised, mida härra Jans tahab jätta, ei lahenda mitte tootlusküsimust. Sel kujul mõisaid järele jätta, nagu härra Jans arwab, et riik peab neid pidama hakkama, — on asjata heade tagajärgede peale lootmine. Meie teame, kuidas asutused mõisaid peawad ja mina pean seda weel kordama. Ma ei saa aru, mis wahe on põllutöoministeeriumi ja Tallinna linna omawalitsuse mõisate wahel olemas. Nende suurte mõisatega, mis Tallinna linnal on, wõib linn teha, mis ta arwab. Linna läheduses peaks just eeskujulikud majapidamised olema, et see siis lahendaks tootlusküsimust. Seda lahendust ootame nende mõisate käest, aga härra Ploompuu käest kuulsime, et see ootamine asjata on. Seal ei ole mingisugust eeskujulikkust ja üldse peab tähendama, et need mõisad täiesti kiratsemas on. Minu arwamise järele tuleks nende jagamisega kõigepealt alustada. Ja kui teie tahate riigi kätte jätta weel mõisaid, mis praegu eeskujulikud on, siis wõib olla, et mõne aja pärast nad seda enam ei ole. Härra Jans usub, et riik wõib suuri majapidamisi juhtida. — Öndsad on need, kes usuwad. Minul isiklikult mingisugust usku selle sisse ei ole, et riik wõiks suuremaid mõisaid pidada ja neid korraldada. Kui riik ehk ajutiselt seda sunnitud on tegema, siis on see ajutine abinõu, mida peab võimalikult ruttu likwideerima.

Üks suurematest puudustest, mida mina selle seaduseprojekti juures näen, on see, et segaseks jääb, kuidasmoodi riik mõisaid ülewõtmise momendist kunni maatükeldamiseni peab. Härra Lehtman ja ka härra Jans arwawad, et wõiksid pikemaks ajaks suurpõllupidamise alles jätta, ja et riik wõida neid korraldada, sest leiduda küllalt osawaid walitsejaid. Ma usun, et walitsejaid küllalt leidub, kuid meil on weel midagi muud tarwis, meil on nende mõisate kontrolli tarwis, ja kui meie riik hakkab ennast segama, ma ütlen väikestes asjadesse, siis meie upume ära. Härra Lehtman'il on teada, et Wigalas walitseja ja kärner tulitsewad enda wahel. Kärner käib walitseja peale kaebamas ja walitseja tuleb kärneri peale kaebama. (W a h e l h ü ü e:

Nelja hobusega.) Kas nelja hobusega wõi ühega, seda ma ei tea, aga lõppude-lõpuks tulewad töölised wõimude peale kaebama. Teie peate sinna asjatundjaid saatma ja kui teie asjatundjad seal mõisas mõned päewad on olnud, siis wõiwad nad niisamuti targalt tagasi tulla, kui sinna on sõitnud. Majapidamise warjukulgi osatakse warjata. Nii hästi üks kui teine pool wõib asjatundjaid petta. Mina ei taha mitte öelda, et riik ei peaks suurpõllupidamisi oma kätte wõtma, kuid tähendan, et seal on suured raskused olemas ja kui võimalik on nendest raskustest üle saada, siis peab ka teisi teid otsima.

Kui seaduseprojekt sel kujul läbi wiiakse, nagu see meile ette on pandud, siis wõib ülewõetuid mõisaid kunni tükkeldamiseni ka weel teisel teel ära kasutada. Kunni mõisamaade lõpuliku wäljaandamiseni maatainimestele wõiks ehk wahest ka üksikutele inimestele suurpõllupidamisi rendile anda, siis pääseksid nendest igawestest sekeldustest ära. Teie wõite öelda — see kurnab maad; ma ei tea mitte, wõib olla, et ta kurnab, aga ma arwan, et riigivalitseja wõib ka kurnata, iseäranis, kui see walitseja nõrk põllumees on. Ja mina tean, et praegu nende ministeeriumi walitsejate hulgas väga nõrku põllumehi ja väga nõrku walitsejaid on, ja nad wõiwad väga hästi mõisate kurnamisega toime saada. Nad ei taha kurnata, aga nad teewad seda, sest et nad ei oska kõrwaldada puudusi, aga kui inimesel on oma isiklik hurwi, siis wõib olla, et ta paremini wõib harida ja paremat korda sisse seada. Ja seda on palju kergem kontroleerida. Kui keegi tuleb teie juurde ja ütleb, et mul on 2 kunni 300 tuhat raha, ma maksan kautsjoni sisse, kas teie annaksite mulle mõisa rendi peale, ma kohustan ennast mõisa inwentaari mitte wiltsamaks teha selle aja jooksul, mis ta minu käes on. Mõisa wiltsakstegemine seisab selles, kui põllud sõnnikut ei saa, kui vähe karja peetakse. Kui tublisti põldudele sõnnikut anda, siis ei ole maa kurnamist karta. Nii et, kui nüüd seda seisukohta ei taheta wastu wõtta, nagu seda rahwakerand soowitas, et tarwiduse järele maad tükkeldada, siis igatahes peab ettewaatlik olema, wast peaks kõik need abinõud tarwitusele wõtma, mis üldse võimalik on teatud tingimiste juures ära kasutada, mõisate ülewõtmisest kunni nende ärajagamiseni.

Nüüd tuleb teine külg, see on rahaline külg. Meie ei wõi asja peale nii waadata, nagu seda ministeeriumi esitaja härra Lehtman meile seletas, et meil on nii palju inwentaari olemas, on nii palju lambaid, hobuseid, ja et teataw osa uutest põllupidajatest neid praegustest mõisatest saada wõiwad. Mina aga ütlen, et wäga palju on niisuguseid, kes midagi ühes ei too, ja wäga palju on mõisaid, kus inwentaar koguni wilets on. Nii tuleb sellega rehkendada, et suur hulk tuleb inwentaari juurde osta. Ja siis härra Lehtman tähendas, et meie wõime 4 aasta jooksul maa ära planeerida, kaardid walmis teha jne. Aga sellega ei ole veel agraarreform läbi wiidud, waid üks osa agraarreformist. Meie peame asja nii korraldama, et oleks kindel wäikepõllupidajate klass, et tekiks wäikepõllupidajate klass, kes tõesti elujõuline on ja sellele peame aitama, mitte üksi maad mõõta, waid ka inwentaari muretseda ja maju ehitada.

Kujutage endale ette wäikepõllumeest, kui ta tahaks miskisugust maja ehitada; 25 tuhat peaks niisuguse wäikse talu juures ehituste alla panema, see oleks miinimum, ja sellega oleks ainult kõigehädalisemad ehitused ehitatud. Siis kui ostate inwentaari juurde — paar hobust maksaks 10 tuhat marka, siis wõtke sinna juurde veel 3 lehma, pange umbes 2½ tuhat marka tükk — teeks 7½ tuhat marka. Siis wõtke põllutöomasinad, kõik tarwilikud riistad, mis põllumehel tarwis läheks, arwake see kõik ühes hoonetega kokku, siis teeks see umbes 50 tuhat marka wälja. Ja nüüd lähewad meie walitsuse ja parteide esitajad niisugusest tähtsast küsimusest, mis nüüd waja on selgitada, mööda, puudutawad teda nii-öelda mööda minnes ja arwawad, et walitsusel läheb umbes 4 kunni 500 miljonit marka waja. See ei ole aga sugugi mitte nii, meie peame kindla eelarwe tegema. Ja ma ütlen, ja ka härra Lehtman on sellega nõus, et meie wõiks wahest mõisamaast, mis tükeldamise alla tuleb, 40 tuhat uut talu asutada ja ütleme, et 50 tuhat marka läheb iga uue talu inwentaari ja hoonete peale, see teeb meil 2 miljardit wälja. See on midagi teist, kui 400—500 miljonit. Sellega peame meie rehkendama, kui tahame selle reformi ellu wiia.

Ütleme, et mõisaid üksikute rentnikkude kätte kauaks ei jäeta, sest iseäralikku huwi neil ei ole neid kõrges kul-

tuuris pidada, aga see on ajutine abinõu, mida peame tarwitama, kui tahame wäikepõllupidamiste peale üle minna. Ja waadake, igauhele, igale põllutöölisele tahame maad anda. Peame nendele andma, kel teatud osa kapitaali olemas on, aga peame ka neile andma, kellel kapitaali mitte ei ole, ja sel juhtumisel peab walitsus neile wastu tulema ja neile pikaajalist laenu andma. Üks peatahtsus, mis üldse selle agraarreformi läbiwiimise juures on waja silmas pidada, ja kui meie 2 miljardit peame laenuks wälja andma, siis ei saa öelda, et 3 wõi 4 aastaga saame agraarreformi läbi wiia, kui meie kindlaid eluwõimulisi wäikekohti tahame asutada. Siis läheb meil rahalist kapitaali tarwis. Meie ei pea mitte nii kergelt selle asja peale vaatama, et kõik on maa wäljamõõtmisega juba tehtud ja 2—3 aastaga agraarreform läbi wiidud.

See on üks osa sellest tööst, mis meil tarwis silmas pidada; wõib olla, et see veel vähem tähtsam on kui muu töö. Maad wõib igaüks maamõõtja wälja mõõta, aga see on majanduslikult ja riiklikult wäga tähtis, et kindel eluwõimuline wäikepõllupidajate klass tekiks. Peame wäikekohtade asutamiseks iga aasta 200 miljonit marka laenu wälja andma, siis kestaks see agraarreformi läbiwiimine 10 aastat. Siin pean ma veel tähendama, miks ma pessimistlikult riikliku suurmajapidamise peale waatan. Mina ei waata mitte üksi majanduslikult küljest pessimistlikult, et seda on raske kontroleerida, et seal kõiksugu kuritegewused wõiwad tekkida, ja ma arwan, et meie walitsus peaks selle peale rohkem rõhku panema, et igasugustele kuritegewustele ja seadustest üleastumistele nii laialt maad ja wõimalust ei antaks. See oleks üks seisukoht, mis pärast ma ei soowitaks riiklikku majapidamist. Ja sellel riiklikul majapidamisel on veel üks halb külg, mis otsekohe riigi majapidamistega seotud ei ole, aga põllutöökultuuri tõstmise peale halwawat mõju wõib awaldada. Härra Jans tähendab, et kõik paremad jõud on tarwis mobiliseerida, et seda üldist riiklikku põllupidamist ülewäl hoida. Ja kes on meil need kõigeparemad jõud? Ma arwan, et need meie agronoomid, instruktorid ja teised põlluteadlased; neid wõiks mobiliseerida ja see jõud läheb siis mõisapidamiste kontroleerimiseks tarwis, et neid korras pidada. See on minu arwates wäga kahjulik just sellepärast, et meie wõtame selle parema tööjõu wäikekoh-

tade korraldamise töö juurest, kus seda hädasti tarwis läheb, ära. Et ilma agroomilise abita tekiksid korralikud talud, on võimatu. Seal on palju enam nõuandjaid ja agronoomilist abi tarwis, kui kuskil mujal.

Mina waatan asja majanduslikust küljest. Et meie põllutöö edeneks, on tarwis praegu kohe suur hulk põllutöökoole käima panna. Meie maa nõuab minu arvamise järele, umbes 400 ülikooli haridusega agronoomi, peale selle kõiksugu instruktoreid. Kuid meil on praegu olemas ainult 40—50 niisugust meest; nendest 40—50 mehest muidugi on selle suure töö kohta, mis ees seisab, liig vähe. Tarwis oleks tingimata tänawu sügisel Tartus agronoomide jaoks ülikool käima panna, wast ehk saaksime aasta 3—4 järele inimesi, kes wõiksid teistes koolides õpetust andma hakata, kes läheksid keskkooli õpetajateks, sest tahetakse 3 keskkooli käima panna, aga nende jaoks on praegu raske õpetajaid leida. Nendestki agroomidest, kes olemas on, on paljud poliitilistele aladele üle läinud ja ei tee tegemist majanduslikkude küsimustega, ja kes teewad, nendest ei sünni igaiüks koolijuhatajaks ja õpetajaks. Siis tuleks tulewikus terve rida vähemaid koole asutada, kuuekuulisi kursusi. Peaksime mööda külasid terve rea kursusi toime panema, minu pärast kas wõi 2—3 nädalased kursused, wõi ehk talwel 2—3 kuulised, neid on hädasti tarwis. Seal on tarwis ära seletada põllutöö süsteeme ja muid kõigetarwilikumaid teadmisi põllutöös, ja iseäranis neile, kes wäikekohapidajateks juba hakanud on wõi selleks saada tahawad. Ja kust wõtame meie selle terve rea inimesi, kes kursusi wõiks korraldada ja kursustel õpetust anda, sest meil mobiliseeritakse nad kroonu mõisate peale ära. Ja nõnda tuleks minu arwates seda küsimust tõsiselt hinnata.

Mina ei ole nüüd küli jurist, aga siin on ikkagi üks huwitaw asi, kirikumõisate ja kirikumaade ärawõtmise üle, nimelt tasu maksmise kohta. Minu teada meil niisuguseid maid ei ole olemas. On olemas wist Kuuramaal kaks kirikumõisat. Kui meie maast kõneleme, mis õpetajate käes, siis wõime ainult rääkida kihelkonna maadest ja mõisatest; niisuguseid kirikumaid nagu Wenemaal, meil ei ole, need on kõik kihelkonna maad ja mõisad, mis on kirikuõpetajate ja teiste kirikuteenijate käes tarwitada. Need on tekkinud kas kingituse läbi wõi on ostu läbi

saadud. Kui nüüd meie tahame vähe järjekindlad olla ja kui oleme wastu wõtnud, et eraomanikkudele maksame tasu, aga kihelkonna maade eest ei maksa mitte, siis ma pean tähendama isiklikult arwates, sest mina ei ole mitte Luteri kiriku liige ja sellepärast ei ole mul mingisugust huwi seda seisukohta kaitsta, kuid siiski juhin tähelepanu selle peale, et siin igatahes wastolu olemas on, et parunile maa eest makstakse ja kihelkonna maad wõetakse ilma ära.

Lõpuks ütleksin ma paar sõna weel Saksa rahwaesitajale. Meie seisame väga tähtsa reformi ees, seda reformi peame meie tingimata teostama, teist teed ei ole. Kas tema natuke ühel wõi teisel wiisil läbi wiiakse; wast ehk natuke selle wõi teise tiirwa arwamisele lähedal seisab, mina seda ei taha toonitada, aga ma arwan, et meie selles kõik ühel nõul oleme ja jääme tingimata selle juurde kindlaks, et teist teed meil ei ole olemas. Minu seisukoht näiteks ütleb, et on põhjus olemas, mis seda sunnib tegema. Meie oleme niisugusele arenemise ajajärgule jõudnud, kus suurpõllupidamine likwideerida tuleb. Ma ei lähe mitte aastasadu ega tuhandeid tagasi, waid ütlen lihtsalt: meie oleme niisugusele edenenisjärgule jõudnud ja on tarwis tingimata suurpõllupidamine likwideerida. (Pahe-malt poolt hüütakse: Maaliit heidab teid warsti selle jutu pärast wälja.) Kas maaliit mind wälja heidab wõi ei, aga siiski on weel üks seisukoht olemas, kus maaliiduga ega sotsiaaldemokraatidega ega tööerakonnaga tegemist ei tule teha, see on mu enese isiklik seisukoht, minu südametunnistus; riiklikku seisukohta maaküsimuse alal lubage mind ka minu isiklikust seisukohast kaitsta. Kui tegelik põllumees, arwan ma, on mul teatawad arwamised selle küsimuse kohta olemas ja neid ei pruugi ma kellegi erakonna alla painutada. Mina ütlen: meie seisame väga järsu reformi ees ja sellest meie mööda ei pääse. Ma tahaksin teile öelda, väga austatud Saksa rahwaesitajad, et kes on meil kõigerohkem selle reformi sünnitajad. Mitte sotsiaaldemokraadid, mitte tööerakond, waid Saksa mõisnikud. (Pahemal pool käteplaksutamine; paremal pool rahulolematuse ümin.)

Ma lähen natuke mõni aeg tagasi. Kui teie wõtate 3 ja 4 riigiwolikogu, siis näete, et nende kahe kutse riigiwoliko-

gusse meie Eesti ja Läti rahwaesitajad andsid agraarprojekti sisse. Teie teate missugune see projekt oli. Sel korral seadsime meie väga väikesed nõudmised üles, mitte sellepärast, et meie südame-tunnistus kaugemale minna ei lubanud, vaid meie seadsime need minimaal nõudmised õieti sellepärast üles, et meie rehkendasime kõiksuguste oludega, ja et meie midagi saaksime. Seega oleks ka hea samm tehtud. Asi edenes, seletasime seda ka parteides, kõik olid väga ilusasti sellega nõus, asi läks nii kaugele, et peakoosolek wolikogus tunnistas seda tarwilikuks. Aga nüüd, kui peakoosolek seda tarwilikuks oli tunnistanud, siis algas üks igawene klaperjaht, mitte niisugune awalik, vaid salajane, seljatagune klaperjaht, ja pandi kõik rattad käima, et sedagi väikest projekti kalewi alla panna. Ma mäletan, et kord isegi oldi juba nii kaugel, et kõik walitsusasutused selle poolt olid, aga lõpuks leiti kuskilt Balti aadeliseisusest isik, kes oli kuskil ühe peawalitsuse ülem ja see siis leidis, et see kuidagi kooskõlas ei ole nende majanduslikkude tarwidustega, mis Baltimaal on olemas. Leidis, et seda peab tingimata uuesti rewideerimise alla wõtma ja siis algas uuesti kirjawahetus ühelt poolt parun Dellingshausen'i, parun Pillari ja ministeeriumi ametnikkude wahel. Asi lõppes sellega, et ministeerium mingisugust projekti wälja ei töötanud ja wolikogule ette ei pannud. Need olid väikesed nõudmised, mis meie ette panime: et sunniwiisil ära müüdaks kuuendiku ja kwoote maad ja ka müümata talud.

Teie saate väga hästi aru, et kunstlikul teel meie maaküsimus kinni on hoitud ja selle tagajärjed on nii suured, et meie põllumeestest 250.000 ümber on Wenemaa laantesse läinud.

Ma puudutasin rahaküsimust, kuid unustasin juurde seletamata, et mina ei waata nii pessimistlikult rahaküsimuse peale. Sel korral, kui riik sarnaseid summasid anda ei wõi, ei pea mitte agraar-reform läbi wiimata jääma. Wõib olla, et see nõuab meie käest niisuguseid raskusi, mida härra Jans „Sotsiaaldemokraad'is“ ette toob, ja sellepärast wõtab kauemat aega, aga sellegi poolest peab tema läbi wiidama. Te wõite omale ette kujutada neid maatamehi, kes on meilt wälja rännanud, mis nemad on õieti kaasa wiinud? — Mitte muud, kui kaks töowõimulist kätt ja see on kõik. Siis waadake üks kümme aastat hiljemalt; nemad on üksi-

kud mõisad ära tükeldanud; on iseseiswalt maapidamisega peale hakanud ja peab ütleva, elasid väga hästi. Näiteks toon väikepõllumehi Moloskowitsõi jaama ümbruses, kus lühikese aja jooksul on inimesed hiilgawalt edenenud. Walitsus ei andnud neile mingisugust abi ega olnud neil ka midagi ühes wõtta, kui nad meie kodumaalt wälja rändasid. Nad ei rännanud mitte lustipärast, vaid just kurwa meelega kodumaad maha jättes, kus tingimised wiletsad olid. Siinsetel tulewastel väikepõllumeestel on sugulased olemas, tuttawad, kes wahest jõukamad on kui nemad, wõib olla saawad nad era-teel laenu ja wõib olla, et üks ja teine neid aitab, ja siin on ikka kergem peale hakata, kui see oli Wenemaa kaugetes laantes, kaugel raudteest, kus tingimised palju wiletsamad olid, ega miskit abi ei olnud.

Ma ütlen, et meie aadeliseisus on jookswale weele paisu ette heitnud. See jooksew wesi on meil üle ujutanud head heinamaad ja aasad ja need on hakanud mädanema ja muutunud sooks. Nüüd on waja seda paisu lahti teha, wett maha lasta, et jälle see puhas oleks. Kui selle weelaskmise juures mõni isik kannatada saab, mõni põõsas ülearu raisatud, siis on seda ka waja — teist teed ei ole. (Üldine tormiline kiiduawaldus.)

N. Talts (töer.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Teie olete kolm päewa juba kuulnud kõnesid kõigi erakondade esitajate poolt, kus eelolewa maaseaduse elluwiiimist ja maareformi põlewat tarwidust nii poliitilisest kui ka majanduslikust seisukohast selgitati. Teiselt poolt on esinetud wastuwaidlustega ja katsutud selgeks teha, et see maaseaduse eelnõu sel kujul mitte küllalt küps ei ole, et asuda tema teisele lugemisele. Kuid põhitoon, mis on kuuldawale tulnud terwes Asutawas Kogus kõigi kõnelejate kõnedes, on see, et see mõte, mille peale maaseadus rajatud, on õige. Meil on tarwis makswat majanduslikku ülewõimu häwitada, meil on waja maad anda neile, kes tema järele janunewad ja anda niisugustel alustel ja tingimistel, mis wõimaldaksid maasaamist ja harimist kõigelaimatele rahwahulkadele. Kui on nüüd erakonnad osanud ette tuua puudusi, mis maaseaduse eelnõus on, siis on minu suureks üllatuseks meie paremate juristide poolt esinetud wäiklaste nägelemistega, mis sugugi need wäärt ei ole. Pea-

asjalikult mina, kui maaseaduse komisjoni liige, loen oma kohuseks wastata nende wäidete peale, mis on siin ette toodud juristide poolt, sest kõik need waidlused ja puuduste ettetoomised ühtlasi puudutawad mind, kui maaseaduse ja juriidilise alamkomisjoni liiget, ja ma olen kohustatud komisjoni seisukohta kaitsema.

Kõigepealt nägi härra Uluots, et terwest sellest maaseaduse eelnõust läheb punase joonena läbi wõõrandamise püüe: wõõrandatakse mõisad, talud, wõõrandatakse raha, warandus, kõik, mis kaswab maa peal ja asub maa all, ja seda loeti wälja §§ 1, 3, 6, 8, 30 ja 33. Mis aga räägib maaseaduse § 1 ja sealjuures olewad wäljawõtted? Mõisate ja maade wõõrandamisest, kus wõõrandamise alla tulewad ainult rüütimõisad terweni, kuna muud maatükid, kus kumpi 150 dessatiini põldu, jääksid alles. See tähendus just nagu täidaks seda, mis § 1 ütlemata jätab. § 3, kus räägitakse, et selle seaduse wäljatöötamise päewast ei wõi mitte wabariigi piirides olewat maad müüa, pantida jne. Härra Uluots'a arwamise järele wõõrandawat see seda, mis § 1 on wõõrandamata jätnud. Kuid ma luban tähendada, et selles mõttes on meil talukohad juba wõõrandatud. 12. juulil 1917. a. on Tshernow'i poolt wäljaantud määrus — Kerenski walitsuse aeg — järgmise sisuga: „Совершение крепостных актов по сделкам об установлении акта или переходе права собственности, залога или иного вещного права на ене городские земли занятые сельскохозяйственными и лесными угодьями, должно в каждом отдельном случае разрешаться местными губернскими земельными комитетами с утверждения министра земледелия, missugune määrus meil ka praegu maksew on ja § 3 ainult kordab seda.

Siis langes arwustamise alla § 6. Siin tunnistati, et selle maaseaduse paragrahwiga wõõrandame kõigi isikute raha. Maakommisjon oli kaugel sellest, et kellelki isikult raha wõõrandama hakata. Maakommisjon sanktsioneeris ainult makswat korda, sest need lepingud olid juba keelatud ilma sellekohaste lubadeta, ja kui keegi selle wastu mingisuguse lepingu tegi ja nüüd rahast ilma jääb, siis on see täiesti õige. Õige imelik paistis mulle weel see wäljaastumine, kus juriidiliselt seletatakse, et kõik olewad isiklikud serwituudid § 9 põhjal wõõrandatakse. Oleks tarwis seda paragrahwi hästi lugeda, ja härra Uluots ütles, ta olla

hästi lugenud, siis oleks selge, et tunnistatakse lõppenuiks isiklikud serwituudid, mis wõõrandatawat maad koormawad.

Edasi. Mis puutub nüüd § 30-dasse, mille põhjal antakse walitsuse walwe alla maade tarvitamine, siis ütlen, et see määrus ei käi kõigi maade kohta. Oleks tarwis olnud IV osa pealkirja lugeda, siis oleks selge olnud, et see riigimaade tarvitamise kohta käib. Tülitati teid nende seletustega, austatud Asutawa Kogu liikmed, mitte sellepärast, et nendel wäidetel oleks põhipanew tähendus, waid et näidata, missuguste põhjuste ja puuduste ettekandmistega juletakse Asutawas Kogus esineda, et takistada seda suurt tööd, mis Asutawal Kogul ees seisab. Meie teame, et meil põlew nälg maa järele on ja poliitiliselt on tarwis maareformi teostada, et oma riiklikku olemasolu kindlustada. Ja ülekohus on nende inimeste wastu, kes komisjonis tööd teinud ja waewa näinud, ülekohus on terwe Asutawa Kogu ja rahwa wastu katsuda põhipanewat seaduseprojekti naeruwääriliseks wõi wastuwõtmatuks teha sarnaste wäiklaste puuduste ettetoomisega. Mis puutub nüüd kõigisse nendesse wäidetes, mis on siin ette toodud ka sotsiaaldemokraatide erakonna poolt, et maaseaduse eelnõu pole wastuwõetaw erakonna seisukohalt, siis pean mina seletama, et see seisukoht ja wäide pole mõõduandwad. See maaseaduse eelnõu ei ole mitte ühegi erakonna ainuõiguslik teos, ta ei sisalda ühegi erakonna mõtteid puhtal kujul, — tööerakonna mõtted on ainult selle eelnõu aluseks olnud. Sellepärast siis kõik erakonna esitajad leiawad, et ühed ja teised kohad selles seaduseelnõus nendele wastuwõtmatud on. See seaduseelnõu on rahwaerakonna, sotsiaaldemokraatide ja tööerakonna wahelise waikimise teel awaldatud kokkuleppe saawutus. Nüüd aga asub rahwaerakond sarnasele seisukohale, just kui ei oleks ta maaseaduse eelnõu wäljatöötamise juures tegew olnud ja just kui oleksid need mõtted, mis siin awaldati, temale täitsa wõõrad. Puudutan ühte asja, mis annab põhjust eelnõu arwustamisele. Esiteks sotsiaaldemokraadid, muidugi oma põhimõtte järele, et maa tuleb wõõrandada tasuta, millega nad on ka Asutawa Kogu walimistel esinenud — ei wõi leppida sellega, et riik wõõrandab maad ja inwentaari tasu eest. Rahwaerakond esines ka selle loosungiga Asutawa Kogu walimistel, millest ta warsti taganes, kas

kodanliku julguse puudusel, wõi teistel põhjustel. Kommisjoni enamusele polnud see seisukoht wastuwõetaw, sellepärast et ta selles küsimuses tunnistas: vox populi vox dei; Asutaw Kogu on rahwa häälekandja. Siin awaldub rahwa tahtmine. Peab tunnistama, et Asutawa Kogu enamus nende erakondade käes on, kes tasumaksu printsiibi poolt on, tähendab, rahwas, keda nemad esitawad, on ka selle poolt. Teiseks, kui kõik erakonnad lugesid möödapääsematuks wõlgade maksmise, mis wõõrandatawa maa peal lasuwad, siis, ühes sellega, pidid nad loobuma esialgsest printsiibist, et täitsa ilma tasuta mõisaid wõõrandada. Rahwale on raske selgeks teha tarwidust ühele tasu maksta wõlgade tasumise teel ja teiselt maad ilma tasuta ära wõtta. — Meie wõtame üle niisuguse mõisa, kelle omanik wõlgu on teinud selleks otstarbeks, et kuskil linnas maja osta wõi lihtsalt raha tasku panna, ja nüüd tasume need wõlad, kuna teine, kes wõlga teinud pole, oma mõisa eest mingit tasu ei saa. Tõuseb ebaloomulik seisukord, mis wõiks rähwa õigustumõistet haawata. See inimene, kes kaugemale ette nägi ja raha oskas õigel ajal tasku panna, wõidab, kuna see, kes seda mitte ei teinud, tasust ilma jääb. Siin wõiks tõesti selle maaseaduse eelnõu kokkuseadjaile etteheiteid teha, justkui oleks tahetud rahwa õiguse ja õigluse mõistet tumestada.

Mis puutub tasu mittemääramisse kirikumaade ja majoraatmõisate eest, siis oli maakommisjoni liigetel selge, et kirikumõisate dominus-directus on kogudus ja dominus-utilis õpetaja ja koguduse teenijad. Kuid komisjoni enamusele oli ka see selge, et on lagunemas kogudus sel kujul, nagu ta senni on olnud, see kogudus, kelle liigeteks kuulusid teatawa territooriumi peal asuwad isikud, kes olid sunnitud sennise moraali wõi riikliku õiguse ja makswate kirikuseaduste nõuete järele kiriklikka kohustusi täitma. — Armulaua ja isegi kirikus mittekäimisele wõisid järgneda teatawad, mittesoowitawad järeldused riigiteenistusse astumise korral —. Nüüd meie näeme aga, et usuwabaduse maksmapanemisega hakkab nende koguduste lagunemine. Jääwad wabatahtlikud üksikud inimesed, kes loewad iseenesest tarwiliku olewat kirikus käia oma usu nõudeid ja kombeid täita, mis riiklikku laadi ei kanna. Ühes sellega need kogudused, mille hulka wõis kuuluda kunni 3.000 liiget wõi rohkem,

kuiwawad kokku ja nende koguduste liigeteks jääks wast 300 inimest. Mul tärkab küsimus, mis õigus on siis sellel kogudusel kõige selle waranduse peale, mis enne riikliku koguduse päralt oli? Toodakse ette seda, et preestrid ja õpetajad peawad ristima kõigi lapsed, ka nende omi, kes nende õpetust ei tarwita ja kirikus ei käi; kuid selle eest saawad need mehed tasu ja on ette nähtud, et kui maa wõõrandatakse, siis kirikumõisate inventaari ei wõõrandata, ja on õigus maad pidamiseks saada kõigil, ka neil, kes ennast maapidamisest ei elata ja seda kõrvaltööhärana peawad. Nii et selles mõttes on neile ka wastu tulnud, kunni nad riiklikka kohustusi kannawad. Peale selle on teateid selle kohta olemas, et rida kirikumaad on Wene riigiwalitsuse poolt kirikutele annetatud ja nende eest tasuandmine oleks täitsa arusaamata. See punkt, kirikumaade tasuta wõõrandamine, on minu arwates just kõigesuurem põhjus sõjakäiguks maaseaduse eelnõu wastu. (K. P ä t s, maal.: See on w ä i k e a s i.)

Kui nüüd edasi minna teiste küsimuste juurde, mis on waidlusaluseks olnud, oleks see tulewase maatarwituse wiisi küsimus. Siin peab ütlema, et maakommisjon läks sellelt seisukohalt wälja, et mitte ette kindlaks määrata tulewast maatarwituse wiisi, waid et wõimalus jätta walitsusele seda seisukohta ära määrata, nagu tema tarwilikuma ja otstarbekohasema leiab olewat. Selles suhtes on jäetud kõigelaialisemad wõimalused, kas antakse maad rendile, wõi jätab riik osa oma kätte tarwitada, wõi annab kaubandus-tööstusasutustele, wõi ühisharimiseks; isegi kui sügawamalt waatame, siis näeme, et ei ole suurt wahet põlise rendi ja piiratud eraomanduse wahel.

Nüüd ma tahtsin lõpuks weel ühte wäikest märkust teha paranduste kohta, mis siin härra Lõo ja Uluots'a poolt tehtud. Nimelt härra Lõo, kui maakommisjoni liige, esines niisuguse etteheitega maaseaduse eelnõule, et see ei olewat wastuwõetaw sellepärast, et seal seista, et wõõrandamise alla ei käi maad, mille suurus üle 150 dessatiini põldu ei ole. Tema arwab, et siis jäetakse suur osa maad sööti ja sellepärast on üldse wõimatu mõisaid wõõrandada. Ma pean tähendama, et meil mõisamaade kohta on kindlad teated, kus on ära tähendatud, missugune maa on põld ja missugune ei ole, — ja wõimatu on põllumaa arwu vähendada põldude söötijätmisega. Nüüd

kõike seda siin kokku wõttes leian ma, et maaseaduse eelnõu sellel kujul, nagu ta komisjoni poolt on välja töötatud, selleks täitsa wastuwõetaw on, et asuda tema teisele lugemisele. Ta sisaldab endas põhijooni, mille täiendamine ja ümbermuutmine on wõimalik teisel lugemisel. Ma waidlen kategooriliselt selle wastu, et seda jälle komisjoni kätte tagasi anda, ja leian, et selleks ei ole mõjuwaid põhjusi, sest peale wäikeste märkuste ei ole siin midagi mõjuwat tema wastu ette toodud.

Juhataja A. Rei: Panen ette waheaga määrata. (Hüüded: Lõpetada!) Kaks ettepanekut on tehtud: lõpetada ja waheaga määrata. Panen kaugemaulatusega ettepaneku enne hääletamisele. Kes on selle poolt, et koosolekut lõpetada? (Hääletatakse.) Kes on selle poolt, et waheaga määrata? (Hääletatakse.) Silmanähtaw enamus. — On üks ettepanek tehtud kella 9 waheag määrata. Ma panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on ettepanek, kella 9 waheag määrata, wastu wõetud. Kuulutan waheaja.

Waheag algab kell 9.

Waheaja järele jätkub koosolek kell 9.22 min.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal abisekretäär **H. Raudsepp**.

Juhataja A. Rei: Asutawa Kogu koosolek jätkub.

N. Kann (krst.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Meie oleme täna juba 3 tundi maaseaduse arutamist kuulanud. Nagu teada, oli veel teine küsimus päewakorras ja nimelt kooliõpetajate palgaküsimus, ja sellepärast teen ma ettepaneku, et meie täna õhtul wõtaksime kooliõpetajate palgaküsimuse arutamisele ja siis, kui see soowitaw, wõiksime homme maaküsimuse arutamist jätkata. Kooliõpetajad maal ja linnas ootawad, et uued palganormid maksuma pandaks. Ma tähendaksin, et Haapsalus, kus praegu kooliõpetajate kursused on, kooliõpetajad just nälja tõttu streikima on hakanud ja enne ei luba tööle hakata, kunni uued palganormid maksuma ei ole pandud. Sellepärast panen ma tungiwalt ette, et kooliõpetajad palka saaksid, tuleb meil kohe palga normeerimise küsimuse arutamisele asuda. Mõnes kreisis on juba maksetud, kuid mõnes mitte. Maaküsimust wõib homme, tunahomme wõi reede arutada,

nii kuidas soowitakse, kuid kooliõpetajate palga normeerimise küsimus on tõesti kiire ja tuleb kohe arutusele wõtta.

Juhataja A. Rei: Sõna on akl. Zimmerman'il.

J. Zimmerman (töer.): Ma arwan, et meil maaküsimus ei ole mitte vähem kiire, kui kooliõpetajate palgade normeerimise küsimus, ja ma arwan, et meie seda küsimust täna siin kuigi palju lahendada ei suuda. Maakondades on kooliõpetajatele palgad maksmata, kuid ma arwan, et seda palgamaksmist awansi väljaandmise teel lahendada wõiks. Ma mõtlen, et meie täna maaseaduse arutamist jätkame ja et meil maaseaduse esimehe ja teise lugemise wahel küllalt aega on, et kooliõpetajate palgaseadust läbi arutada. Meie peaksime ühega ära lõpetama ja alles siis teise juurde asuma. (J. Piiskar, sr.: Ma juhin selle peale tähelpanu, et kooliõpetajate palgaseaduse aruandja mitte seda palwet ei toeta.)

Juhataja A. Rei: Ma panen ettepaneku hääletamisele. Kes on selle ettepaneku poolt, et Asutaw Kogu asuks teise päewakorra-punkti läbiwaatamisele? (Hääletatakse.) Nähtaw enamus on wastu. Seega on siis r.h.s. Kann'i ettepanek tagasi lükatud.

J. Hünerson (maal.): Wäga austatud rahwasaadikud! Minu mõtteosalised, Eesti maarahwa liidu esitajad, kes siin enne mind sõna wõtnud, on kõnesolewa maaseaduse eelnõu kohta arwustawale seisukohale asunud ja ka mina ei saa teisiti teha, kui pean nende suurte puuduste peale waadates, mis selles seaduseelnõus on, sedasama teed käima. Kuid seda seisukohawõtmist ei wõi mitte wõõriti seletada, ei wõi mitte lubada, et tähendusi ja märkusi tehakse, nagu arwustaks maarahwa liidu rühma liikmed seda maaseaduse eelnõu sellepärast, et nemad üldse maaseaduse wastu seisawad. Nemad ei seisa mitte maaseaduse wastu, waid on arwamisel, et maauuendust niisuguse seaduse abil mitte põhjalikult läbi wiia ei saa. Eesti maarahwa liidu rühma nimel wõin seletada, et Eesti maarahwa liit Eesti maauuenduse põhjalikus ja kiires läbiwiimises ja teostamises ühte oma peaülesannet näeb, milleks ta kõigi oma jõududega kaasa tahab töötada. Eesti pind tuleb Eesti põllumehe kätte anda. Eestlastele tuleb kodumaal äraelamise wõimalus muretseda, nendele maa mu-

retsemise läbi. Möisnikkude maad tulewad sunduslikult wõorandada ja eestlastele kättesaadavaks teha. See teeb eestlaste wäljarändamise kodumaalt ülearuseks. Ja edasi on Eesti põllutöö see tööharu, mis Eesti riigi majandusliku jõu allikaks on; seda tuleb wiljakaks muuta sel teel, et suurmaapidamise asemele produktiivne väikepõllupidamine seatakse. Need on maaliidu nõuded ja neist nõuetest tema ei tagane ja ei luba mitte, et tema püüete tõsiduse juures kaheldakse. Tema tahab teiste Eesti poliitiliste erakondadega maauuenduse juures ühes töötada ja ei lubaks seda mitte, et üks wõi teine erakond maauuenduse küsimust ja teostamist oma ainuõiguseks tahab teha, sest maakorraldus on selleks liig tähtis, et üksik erakond seda oma sisemiseks asjaks teeks.

Maauuendust riiklikult, rahvuslikult ja kultuuriliselt kõrgelt hinnates tunnistab aga maaliit, et see sisuliselt puhas majanduslik uuendus on ja peab sellepärast ka maauuendus terwete majanduslikkude põhimõtete ja kogemuste alusel läbi wiidama, ja sellelt seisukohalt arwab maaliit, et mitte kõiki mõisaid ei tule ühel hoobil terwes kokkuseades ära wõtta ja wõorandada, waid seda tuleb sel määral teha, kuidas riik neid koloniseerida suudab. Eelrääkijad on juba mitmel puhul tähendanud, et maapidamine riigi käes ebaõnnestada võib, ja et selleks kõigeloolumilikum on üksiku isiku majapidamine, et maad otstarbekohaselt eksploateerida. Kui rhs. Wain nõudmise üles seadis, et waja maauuendus ratsionaalsele alusele seada, siis näeb maaliit ratsionaalsust selles, et meie maauuenduse läbiwiimisel tuleb enne ka välja arwata, mis selle teostamine riigile maksma läheb, ja kuidas neid summasid saada, mis riik selle eest maksma peab. Mõisate ühelhoobil riigi kätte wõtmise oleks lahutamata ühenduses maakultuuri langemisega ja see võib riigile saatuslikuks muutuda. Selle wastu ei saa waielda, asjalugu on nimelt niisugune, et suurmaapidamine selle statistika järele, mis omal ajal kogutud, terawilja walmistamise ja kaswatamise juures meil Läänemere maades on produktiivsem olnud, kui väikemaapidamine. See asjaolu nõuab, et meie siis maakultuuri tõstmist väikemaapidamise laiendamise teel peame wõrdlemisi ja teatawatel tingimistel wõtma. Ei pea mitte arwama, et selle läbi saaks maapidamine otse produktiivsemaks, et maad ära tükeldame ja väikemaapidajatele

anname, sellest küsimata, kas nad oma majapidamisega hakkama saawad. Lugu on nimelt niisugune, et suurmaapidamine meil dessätiini pealt kunni paarkümmend puuda rukkid rohkem on andnud, kui meie talud, ja sellega peame rehkendama. Meie ei wõi seda mitte lubada, et Eestile edaspidi leiba hakatakse wäljamaalt ostma, sest kui seda juba wäljamaalt ostetakse, siis ei jää meil ostuwahendid teiste tarwete peale üle, mida nii-kui-nii wäljamaalt peame muretsema.

Selle maaseaduse eelnõu juures on märgata, et sotsialistlikud enamuserakonnad oma eeskawalistest nõuetest tasuküsimuse asjus on lahkunud; et nemad nüüd vähemalt põhimõttelikult tasu poolt on; enne Asutawa Kogu walimist julges tasunõuet ainult maaliit üles tõsta. Igatahes terwitame sarnast nähtust.

Tööerakond rõhutab maauuenduse poliitilist tähtsust ja paistab, nagu peaks nad seda tähtsust peaaegu ainsaks, mis pärast nemad maauuendust tahawad Eestis läbi wiia. Kuid ometi nad talitawad osalt selle seisukoha wastu, mis nad wastu on wõtnud. Nad annawad tasu poliitilistele wastastele — Balti parunitele — maa eest, kuid wõtawad tasuta rahwalt, nimelt kogudustelt ning mõisapidajatelt, rentnikkudelt, kes enamasti eestlased on. Ja koguduste liikmed ning meie mõisarentnikud on eestlased, kes Eestile poliitiliselt kardetawad ei ole. Edasi aga wõetakse selle seaduseelnõu järele kõigilt mõisarentnikkudelt nende töowili: kõik liikuw ja liikumata inwentaar, mis nende omanduseks on ja nende esiwanemate ja isikliku tööjõuga kogutud ja korjatud. Mõisarentnik on niisama maapidaja kui peremees, wahe on ainult selles, et tal wõimalik ei olnud maad omandada. (Wahel hüüe: Ta ei saanud mõisat osta.), waid et ta on mingisuguse maatüki enesele rentinud, mida mõisaks nimetatakse. Nende käest nende inwentaar ära wõtta mingisuguse 1914 aasta hinna eest ei tohiks mitte, ja sel ei oleks vähematki ühendust poliitiliste motiividega, mida siin rõhutada.

Maaliidu seisukohalt peab wõorandatawa maa eest tasu maksma, mis mitte ainult wõlgade maksmine ei ole. Waid tasumäär peab kindlas wahekorras olema wõorandatawa maa wäärtusega. Kui küsitakse, mis pärast, siis wõime meie öelda: muidu ei oleks see mitte õiglane, kuid seda mõistet teist paljud ei tunnista.

Aga on küll eelkõnelejad sotsiaaldemokraatide erakonnast selle peale tähendanud, et nemad mõisate wõlgasid sellepärast tarwilikuks ära tasuda peawad, et seda rahwuswaheline seisukord tarwilikuks teeb. Ma tahaksin tähendada, et niisama ka tasumaksmist wõõrandatud maa wäärtuse järele rahwuswaheline seisukord tarwilikuks teeb. Kuskil maal ei näe meie seda, kus kord maksmas on, et kodanikkudelt nende omandus lastaks tasuta wõi peaaegu tasuta ära wõtta.

Rhs. Lehtman rääkis sellest, et kõnesolew seaduseelnõu olewat Eesti oludele kohaselt kokku seatud. Minule paistab aga, et siin Eesti kogemustest on piinlikult kõrwale hoitud. Ei saa ometi keegi salata, et mitte ainult meie sõjaline jõud ei ole Eesti riiki loonud, ja et Eesti riigi iseseiswust kaitseda, selleks pidi ka rahwa majanduslik jõud tegewuses olema. Eesti majanduslikuks jõuallikaks on Eesti põllupidamine: Eesti riik seisab majanduslikult Eesti põllumehe õlal. Eesti põllutöö nurgakiwiks on aga maa pärisomandus ja Eesti riigi rajamisel ammutatakse nüüd jõudu Eesti talust, kuhu see juba kolme põlwe jooksul kokku on kogutud ja paigale pandud. Siin räägitakse, nagu kaitseks maaliit maa eraomandust sellepärast, et ta eraomanduses mingisugust pühadust näeb. Siin tahan ma tähendada, et maaliidul ei ole ühtegi pühadust, mis Eesti rahwa ja ühiskonna huwile wastu käiks.

Kui maaliit maa eraomanduse eest seisab, siis just sellepärast, et ta oma äranaagemise järele kindlas arwamises on, et eraomandus siitsaadik ennast kasulikuna on näidanud. Rendimaa pidamine ei ole meid senni edasi wiinud ja ei wõinud meid mitte sarnasele waimlisele arenemisele wiia, et meie oma riigielu oleksime wõinud kuidagiwiisi kindlustada. Kui meie wõrdleme näiteks Lõuna-Eesti ja Põhja-Eesti põllumajanduslikku järke, siis peame meie tunnistama, et üks peategur, mispärast Lõuna-Eestis põllumajandus paremal järjel seisab kui Põhja-Eestis, seisab just selles, et Lõuna-Eestis võimalik oli rohkem talukohti eraomanduseks osta, kuna Põhja-Eestis seda mitte võimalik ei olnud. Põhja-Eestis imes ja kurnas rendihärra-mõisnik talupidajarentniku ja põllumehe wälja. Meie peame aga tunnistama, et riik kui rendihärra ka oskab rentnikku küllalt wälja kurnata. Ei ole selleks muud tarwis, kui ainult meelde tuletada neid rendilepinguid, mis

meil Eestis sel aastal on riigimaade rentnikkude kätte antud. Seal näeme meie, et rentnikud on mitmeti halwemasse seisukorda sattunud, kui nad siis olid, kui nad paruni rentnikud olid.

Kui maarahwa liit eraomandust nõuab, ei eita tema ka mitte päritawat renti. Ärge unustage seda mitte, et maarahwa liidu ridades siin mehed istuwad, kes esimesed olid maatarwitamise wiisi päritawa rendiõiguse alusel Eestis soowitama. (Hüüe pahemalt poolt: Eksida wõib inimene ikka pärist.) Sellepärast arwab maarahwa liit, et tarwilik on niihästi eraomanduse wõimalust, kui ka põlise rendi wõimalust maaseaduses ette näha. Asutatawate talude pärisomanduseks ostmise wõimalust maaseaduses täiesti eitada, tähendaks kergemeelsust Eesti minewiku kogemuste hindamisel ja tulewiku teede rajamisel.

Käesolew maaseaduse eelnõu tahab maad täielikult riigi meelewalla alla heita. Kui seaduseelnõu lähemalt tähele paneme, siis näeme, et selles terwe rida paragrahwe on, mis maa riigi alla heitmist ette näewad: 1) riigile jäetakse wõimalus ise maad pidama hakata, see on § 19. punkt d ette nähtud; 2) metsad tunnistatakse kõik riigi omanduseks — § 26; 3) maapõue warandused määratakse riigile — § 33; 4) maatarvitamine seatakse üldse riigi juhatuse alla — § 30; 5) lubatakse sennise eraomanduses olewa maa juures omaniku wahetamist ainult riigiwaltitsuse loaga — § 3 näeb seda ette; 6) määratakse talude wõlad, mis senni maksmata on jäänud, riigile maksta — § 4; 7) maa teenimata wäärtus peab riigile minema — § 31. Öieti on siin küll muud mõeldud, sest kui maad wõõrandatakse, läheb tema teenimata wäärtus sellele, kes teda wõõrandab, see tähendab siis — riigile. Nähtawasti tahetakse ka seda lisasissetulekut, mis niisuguse maa tarwitaja saab, iseäraliku differentiaalrendi abil riigile wõtta, ja see on ette nähtud § 31. 8) Edasi on ka ette nähtud § 17., et liikewa waranduse hindamine riigiametnikkude ülesandeks jääb; 9) kuulsime meie rahwasaadik Lehtman'i käest, et maa planeerimine ka tingimata riigi keskwalitsuse asjaks jääb, ja et omawalitsuse asutusi mitte selle töö juurde ei wõi usaldada. (J. Lehtman, tõer.: Seda ma ei ole öelnud.) 10) Rendisuuruse äramääramine jääb ka riigi asjaks. Teisel pooltel — rentnikul —

selle juures mingit ütlemist ei ole. Nii näeme siis, et põllumehe heaks riik iga-pidi kangesti töötab ja hoolas on kõike temale valmis tegema, tema muud kui wõtku aga wastu, mis riik temale tahab anda ja täitku riigi käsku.

Tuleb küsida: mispärast kõike seda wõimu nii hoolega ja nii üksikasjaliselt tahetakse riigile anda; mispärast riik oma peale kõik need ülesanded wõtab? Kui lähemalt waadata, siis paistab välja, nagu ei olekski õieti selle seaduseelnõu valmistajatel peaotstarbeks olnud maa-seadust läbi wiia, et põllutöö wõiks wabalt areneda ja põllumees kõike oma jõudu põllutööle pühendada, nagu ei oleks see seaduse valmistamise lõpusiht olnud, waid nagu oleks seaduseelnõu mingisugune abinõu teise palju suurema ja tähtsama otstarbe arutamiseks. Paistab nagu tahetaks Eestis riiki luua, kus igas asjas ja iga sammu peal ametnikul wõimalik on enesele teenistust ja kohta leida; kus ametnik tegelikult kõik elu juhtimise enese kätte kisub, kus ametnikudel hea oleks elada ja seda saaki, mis põllumees oma tööga maa käest wõidab, ära jagada. Ametnikud on edaspidi Eesti põllutöös igal pool ja iga sammu peal põllumehe järelewalwajad ja kõigi asjade korraldajad. Selle peale kulub ka muidugi veel palju ametnikka ära, et nad üksteise järele walwet organiseeriks. Lihtsalt — meil Eestis oleks tulewikus musttuhat ametnikku.

Rhs. Weiler rääkis siin ühest werejanulisest loomast, kes oma ohwrit püüab sellega ära wõita, et ta tema selgroo wigastab. Minu waimusilmade ette kerkib üks teine sedalaadi loom, mingisugune tõhk wõi tuhkur, kes Eesti põllumehe üdi tahab välja imeda, niihästi praeguse põllumehe, kui ka nende üdi, kes edaspidi põllumeesteks saawad. See murdja loom on — ametnik. Niisuguse maaseaduse wastu, mis sarnase wereimeja põllumehe kukile tahab upitada, saab igatahes meie praegune, kui ka tulewane põllumees wõitlema. Wastutus selle seaduse maksmapanemise eest langeb nende erakondade peale, kelle poolt tema ette pandud ja läbi wiiakse. Maarahwa liidu rühm ei kannu selle eest mitte wastutust ja ei taha sarnase seaduseelnõu poolt mitte olla.

K. Ast (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Maaseaduse arutamine on, nagu juba ette arwata wõis, pikki ja sõ-

rarikkaid waidlusi sünnitanud. Õiguse-poollest on aga kõik rühmad oma arwa-mist awaldanud, nii et nüüd aeg oleks kokkutõmbeid tegema hakata. Eriti on sotsiaaldemokraatide fraktsioon oma seisukohta selgitanud, nii minu enese esinemisel, kuid veel rohkem minu parteikaaslaste suu läbi. Kui ma siiski veel julgen sõna wõtta, siis ainult selleks, et mõningatele õige iseäralikkudele wäär-seletustele wastu waielda, samuti ka wastu waielda mõnelt poolt tehtud ettepanekule, maaseadust komisjoni tagasi anda. Paljud kõnelejad algasid oma kõnet õige kaugelt, Kristuse sündimisest, Babülooniast ja Niinewest rääkides. Teised jälle algasid hoopis lähedalt, nimelt rahwaesitajatest Jans'ist ja Martna'st. Nende wiimaste hulka kuulub ka wäga lugupeetud akl. Raamot. Mainitud härra arwas heaks sotsiaaldemokraatide parteile komplimente teha. See asjaolu pani mind tõsiselt mõtlema, kuidas peaksin ma härra Raamot'i wiisakusi kompenseerima. Mõtlesin, missuguse komplimendiga peaksin ometi wastama. Jõudsin wiimaks sellele otsusele, et mul ei ole wajagi wastata, waid wastamise wõiks jätta Wigala kärneri ja Wigala walitseja hooleks, sest nemad on ju ka nüüd sattunud stenogrammidesse ja sellesamaga otsekui tulewiku jaoks konserweeritud. Sisuliselt oleks aga härra Raamot'i seletuse kohta nii palju öelda, et sotsiaaldemokraatidel nii Eestis, kui ka wäljamaal, ei ole sarnaseid tõekspidamisi ja waateid, mida igalpool ajast ja ruumist hoolimata esitatakse. Meil on ainult üks kindel eesmärk: see on sotsialistlik ühiskond maksma panna ja selle jaoks klassiwõitlust kasutada. Sellelt seisukohalt välja minnes oleme meie alati sunnitud olukordi hinnates taktikat nii seadma, kuidas see tööliste huwidele kõigeenam wastab.

Mitte kunagi ei saa teie seda maha salata, et ideaalne põllupidamine on riiklik suurpõllupidamine. See wõib aga olla ja peab olema ainult eeskujulik ja ideaalne, wiimane tehnika sõna igas suhtes. Kui teie tahaksite kasutada elektrimootorid ja elektriwäetamist, siis ei suuda teie seda mitte teha wäikepõllupidamises. (Wahelhüüe paremalt poolt: Wäga, wäga hästi, esimesena näitan seda.) Kuid riiklikuks suurmaapidamiseks on tarwis, et Eesti ühiskond, samuti ka teised ühiskonnad, niisugusel kõrgusel seisaksid, et

nad oma oskuse ja moraalsete väärtuste tõttu õigustatud oleksid sarnase hiigla ettevõtte juurde asuma. Kuna see praegu mitte nõnda ei ole, siis oleme sunnitud oma maareformi teostamise ja feodaalsete jäänuste kaotamise juures üksikute isikute eraalgatuse võimet väikepõllupidamise sisseseadmise näol lubama.

Igatahes ei anna mingisugune asi põhjust seaduseelnõu komisjoni tagasi läkitamiseks, kuigi mõne kõneleja poolt, kes arwustamiseks sõna võtsid, seda soovitatakse. Üks kõnelejatest tähendas muuseas, et eelnõu kedagi ei rahulda: üks peab teda liig pahempoolseks, teine liig parempoolseks, — ergo — temaga ei ole midagi peale hakata. Kuid meie ei saa ühtegi tähtsat seadust Asutawas Kogus nõnda välja anda, et see kõiki rühme ühetasa rahuldaks. Ma ei hakka sellest rääkima, sest et akl. Talts selle juures pikemalt juba peatas. Konstateerin ainult seda, et kui maaseadus välja töötatakse sarnasel kujul, nagu ta wastaks sotsiaaldemokraatide nõuetele, wõi jälle nõnda, nagu seda nõuawad hoowipoolsed äärmisel tiirwal istujad, siis ei oleks ta wastu võetaw Asutawale Kogule. Maaseadus wõib ja saab olla ainult erakondade kompromiss; ta peab olema kompromisslik nendes piirides, milles Asutawa Kogu enamuserakonnad suudawad keskteed leida.

Kõigeraskem ja kaaluwam argument, mis eelnõu arwustamisel ette toodi, oli see, et ei suudeta maareformi niiviisi ja sarnasel ulatusel läbi wiia, nagu see eelnõus kawatsetud; teiseks kardetakse, et kui hakatakse maareformi sarnasel kujul teostama, nii radikaalselt läbi wiima, nagu eelnõus ette on nähtud, siis langeks kohutawal wiisil meie maa produktsoon. Mis puutub nüüd maareformi läbiwiimisse ja sellesse, et meie küpsed ei olewat reformi jaoks, ning et meil lihtsalt ainelisi eeltingimisi käepärast ei ole, siis andis selles küsimuses wastuse akl. Lehtman, nii et ma pikemalt selle juures peatama ei jää. Mis aga puutub maa produktsooni langemisse, siis julgen öelda, et maa produktsoon esimestel aastatel, see tähendab nendel aastatel, kus maareformi alles läbi wiiakse, tõepoolest langeb, sellest üle ei pääse. Kui selle ees tahetakse peatama jääda, siis maareformi teostada ei saagi. (W a h e l h ü ü e: Miks ei saa?) Maawiljakus langeb nimelt selle tagajärjel, et meie oleme sunnitud teostama maareformi rasketes

oludes, sõja ajal, kui ka muudel põhjustel, praegustel iseäralikkudel toithusoludel ja elukallidusel. Ei ole ka inwentaari sel määral wärskendatud, nagu seda muidu majapidamistes oleks teha wõidud. Ei tohi aga unustada, et produktsooni langemine on möödaminew nähtus. Ka siit paremalt poolt tunnistatakse seda, et kui maaseadus kord läbi on wiidud, kui suured latifundiumid juba tükeldatud on, kui meil korralikud hooned on ehitatud, kui meie tulewased väikepõllumehed oma majapidamist on saanud arendama hakata, siis maa produktsoon tõuseb. Selle teadmisega julgemegi ette wõtta maareformi teostamist, selle peale vaatamata, et ajutised raskused kaasas käiwad.

Kuidas oleks aga lugu siis, kui asuda tõesti selle retsepti järele maaseaduse ja agraarküsimuste lahendamise juurde, nagu siit ette on pandud, et wõõrandada sel määral, kuidas riik jaksab tulewasi wäikemaapidajaid kohtadele asetada, oodates wõõrandamisega nii kaua, kunni tarwilik kontingent maatahtjaid on leitud ja kunni neid järk-järgult jõutakse rahuldada. Ma kardan, et maareform siis teostamata jääb. Kui teie ei julge jätta ajutist kohustust mõisawalitseja peale, senniks kunni nendelt mõisad üle on wõetud, nähes ajutistes mõisa waranduste kaitsjates „kõrgemaid riigiametnikka“, nagu siin öeldud, kohutawalt juurde siginewat, kuidaswiisi julgete teie siis jätta mõisnikkude kätte ilma mingisuguse seadusliku kohustuseta mõisaid, kuna omanikud ometi teawad, et olgu aasta warem wõi aasta hiljem, mõis inwentaariga nende käest ikkagi ära wõetakse? Mis peremees oleks mõisnik oma mõisas? Mille eest kannaks ta weel hoolt: kas põllukultuuri tõstmise eest, wõi inwentaari eest, wõi oleks tal mingisuguseid muid huwisid, mis ühtlasi meie rahwusmajanduslikkudele huwidele wastaksid? Ma küll ei näe niisugust eneseohwerdajat inimest, kes teades, et tema käest kõik ära wõetakse, ometi kõigeparema tahtmisega oma mõisat edasi harib; noh niisugust ennastsalgawat inimest meie aadelisoo hulgast ma enesele ette kujutada ei oska.

Teiste arwustuste kohta, mis siit kuuldawale on tulnud, pean ütleva, et need arwustused wastuarwustamist ära ei ole teeninud. Üks kõnelejatest ja pealegi sõnakamatest, algas sellega oma arwustamist, et ettepanud maaseaduse eelnõus olla ainult kolmkümmend kolm pa-

ragrahwi! Tema juriidiline pea ei wõtnud kuidagiwiisi kinni, et seadus ainult kolmekümne kolme paragrahwiga wõib olla. Omal ajal arwas primitiivse mõistusega inimene, et maakera kolme wälaskala saba otsas seisab, sest kuidas ta muidu ikka oleks seisnud. Meie juristidel peaks olema wist niisugune teadmine, et seadus peab ka seisma teatud hulga paragrahwide otsas. (Wahel hüüe: Ei ole wäga teraw mõtteline.) Edasi rääkis seesama kõneleja Juuda rahwa Kaanani tulekust ja selle maa ärawõtmisest ning wäga paljudest teistest wanadest asjadest, Rooma riigist ja Babülooniast, kuid ühest asjast ei rääkinud kõneleja mitte — Eestist enesest. Kõigewähem pööras ta oma kõnes Eesti peale tähelepanu. Pean ütlema, et ta oma kõnesse suutis isegi natuke ajaloolist tõe tilgutada, kuid maaseaduse eelnõu kohta see mingisuguse wäärtusega ei olnud. Selle asemel, et rääkida, kuidas Rooma riigis feodalismile alus pandi, oleks tema wõinud seletada, kuidas Eestis feodalismile alus sai. Tema aga ütles, et Eestis feodalismi olnudki pole, et alles hakkame feodalismi maksma panema. Noh kuulge, see pole ju tõsine arutamine. Ma arwan, et kõneleja isegi ei uskunud, mida rääkis. Kui nüüd sellesarnaseid mõtteawaldusi ette kandes sõandatakse Asutawale Kogule ettepanek teha eelnõu komisjoni anda; siis peab küll iseäraliku waprusega wõi julgusega warustatud olema, et humorismiga opereerides kõigetõsisemaid ettepanekuid teha.

Juhataja A. Rei: Kodukorra järele on kõnelejal kes teist korda sõna wõtab, wõimalik kõnelda ainult 15 minutit. See aeg on lõppenud. Peale rhs. Ast'i on kõnelejate nimekirjas akl. Nipman, kes annab oma sõnaõiguse Ast'ile ja juhatus mõistab seda nii, et rhs. Nipman esimest korda rääkides piiramata aeg rääkida wõiks, kuna rhs. Ast'ile, kes teist korda räägib, sellega õigus antakse ainult 15 minutit rääkida.

K. Ast (sd.): Ma loodan, et arwustaja tõepoolest oma arwustaja ülesande peale tõsiselt ei ole waadanud. See selgub muu seas ühest teisest tühisest, aga wäga karakterlikust asjast.

Maaliidu rühma esitaja rhs. Uluots püüdis tõendada, et ettepanud eelnõu seaduseks saades põllumehele isegi tubakakaswatamise õigust ei anna, kuid selsamal koosolekul mõni tund hiljem, astus

samast rühmast teine ametlik kõneleja üles ja ütles, et kui see eelnõu seaduseks saab, siis põllumeest wõidakse sundida ainult tubakat kaswatama. (Wahel hüüe maaliidust: See on kooskõlas üksteisega!) Wälja lugeda esiteks, et tubakakaswatamist üldse ei lubata ja teiseks, et seda tegema sunnitakse, see ei ole enam tõsine arwustamine. Sellepärast arwan ikkagi, et Asutaw Kogu ei wõiks neid arwustusi sedawõrd tähtsaks pidada, et nende põhjal eelnõu tagasi lükataks. Lugu on ka selles, et komisjon ei saa mitte uut sõna öelda. Komisjonis on esitatud kõik need rühmad, mis Asutawas Koguski, muidugi kui esitajad wiitsiksid osa wõtta komisjoni tööst; meil ei ole mitte mingisugust kindlustust, et nad edaspidi suurema usinusega komisjoni tööst osa wõtma tuleksid. Igatahes oli neil wõimalus komisjonis oma arwamisi ette kanda. Kõiki neidsamu küsimusi arutas ka komisjon läbi, mida Asutaw Kogu praegu arutab. Asutawas Kogus ei ole ilmsiks tulnud, et põhijooned, mille peale eelnõu ehitatud on, ei wastaks Asutawa Kogu soovidele üldiselt. Mida peaks siis nüüd komisjon, kui eelnõu jälle tema kätte antakse, tegema? Ta on sunnitud Asutawale Kogule seda uuesti ette panema. Parandused tehakse muidugi seaduses tingimata, kuid nende tegemiseks on aeg ja koht meie kodukorras ette nähtud, nimelt teisel lugemisel, ja sellepärast arwan ma, et kui täna suudetakse sõnawõtmisega lõpule jõuda, siis ka otsuseks tehakse teisele lugemisele üle minna.

Pean tähendama, et oli weel teisi arwustawaid hääli Asutawas Kogus eelnõu kohta kuulda. Muu seas räägiti õige palju kiriku- ja kogukonnamaadest ja püüti selgeks teha, et kui aadelisoo mõisatest peakski üks osa tasuta konfiskeeritama, siis ei tohiks ometi kirikumaa külge kätt panna. Kuid nendel kõnelejatel oli wäga hästi teada, et edaspidi meil ei ole sarnaseid kogukondi nagu senni oli. Kui usuasi igale inimesele eraasjaks jääb, siis ei saa edaspidi kogudusi milgi kombel waadelda sarnaste asutustena, mille heaks riik wõiks sundida kodanikka kohustusi kandma. Kui lugu nii on, mis õigus jääb siis koguduse korporatsiooni liigetele maad omandada, mida teistel hädapärast tarwis on. Sellepärast on riik kohustatud kirikumaid ära wõtma.

Ma pean ütlema, et ühe wasturwaidleja enese arusaamise kohaselt täitsa

wõimata oleks kiriku- wõi kogukonna- maid alale jätta. Härra Uluots, kes sel puhul ägeda kõne pidas, ütles, et maade konfiskeerimine üldse mingisugune usu- line asi olewat. Muhameedlased konfis- keerisid maid, ka teised usuhullustajad on seda teinud, ja kui sotsialistid tulewad maa eksproprieerimise asjaga esile, siis on see ka nende juures usuasjaks, sest et sotsialism olla ka usk. Sotsialistid koon- duwad aga poliitiliseks erakonnaks. Kui neid mingisuguseks usulahuks tunnistada, siis peawad sedasama õlema ka kõik tei- sed erakonnad. Järelikult, kui ristiusu kogukondil riigis lubatud on pretendeer- rida maa peale, siis peab teistel uskuldel sama õigus olema, muu seas ka Eesti sotsiaaldemokraatlikul tööliste parteil ja tema kohalikkudel osakondadel, et te- male, kui kogukonnale antaks maatarwi- tamise õigus. Ma ei tule mitte niisuguste nõudmistega. Ja kui maaliidu poolt rää- gitakse, et nad oleksid walmis sotsiaal- demokraatidele maad andma, siis mina küll ütleksin, et maaliidule maad anda ei tohi. (Naer ja käteplagin pahema- l pool.) Selle nõudmisega on õel- dud niipalju, et kõigile usulahkudele maad anda ei saa ja sellepärast ei wõi ka kui- dagiwiisi kirikut õigustada maad saama.

Mul on aeg lühike, ma ei saa kahjuks mitte kõigi nende üksikute arwamiste puhul sõna wõtta, mida ma kawatsesin, ja tahan ainult natukene peatada tasukü- simuse juures.

Eelkõneleja ütles, et isegi sotsialistid olla nõus tasu maksma. Niisugust asja ei ole mitte olnud, meie õleme rääkinud tasuandmise wastu ja räägin ka siin, aga üks keskerakonna esitajatest, nimelt töö- erakonna esitajatest ütles sedawiisi, et suurem hulk Asutawa Kogu liigetest on nendest erakondadest, kes walimiste ajal tasu on lubanud. Waadake, selle juures ei ole asi mulle mitte selge; ma tean küll, et lubati paremalt tiwalt tasu anda, aga et ka keskkohalt oleks lubatud, seda ma hästi ei mäleta. Programmis oli, et tasu määratakse sedawiisi, kuidas riikli- kud huwid seda nõuawad. Kõnelejad ei ole mitte tõendanud, et nad praegusel silmapilgul nõuawad tasuandmist. Akl. Talts kõneles sellest, et meie rahwa mo- raalne mõiste nõuab tasu andmist, kuid Asutawa Kogu walimiste ajal rääkisite hoopis teist; wäga tihti olite teie tasu- andmise wastu ja sellepärast, kui nüüd esimese lugemise esimesel koosolekul, kus maaseadust arutati, akl. Weiler sele-

tas, et looma tappes wõi liikumiswõi- metuks tehes, on tarwis selgroogu pigis- tada, siis ütlen ma, et siis ikka tõesti selgroogu, aga mitte saba ei pigistataks. (Käteplagin ja naer pahema l pool.) Ja kuna teie olete seda leidnud ja alla kriipsutanud asjaolu, et maaküsi- mus Eestis ei ole mitte ainult majandus- lik, waid ka poliitiline küsimus, siis selle positsiooni juures tehke järjekindlalt seda, mis niisugusest arusaamisest järg- neb. (Kiiduawaldus pahema l pool.)

M. Bock (sks.): Die deutsche Frac- tion der Estnischen Konstitution Ver- sammlung hat ihren Standpunkt in der Agrarfrage durch ihr Projekt deklariert und sie hat dadurch gezeigt, dass sie nicht gegen jede Reform ist und bereit ist grosse Opfer in dieser Hinsicht zu bringen. Ebenso deutlich hat aber die Fraction ihre Meinung über das vorlie- gende Agrargesetz ausgesprochen, denn wir haben es hier nicht mit einer Agrar- reform, sondern mit einer Agrarrevolu- tion zu tun. Die Fraction glaubt, dass die Verwirklichung Ihres Agrarprojekt mit den verderblichsten Folgen für das ganze Land verknüpft ist, und dass die- selbe nicht nur den Ruin der baltisch- deutschen Gesellschaft nach sich zieht, sondern eine Verelendung aller Schichten der Bevölkerung bedeutet.

Es ist hier viel über die Bedeutung des Grossgrundbesitzes in wirtschaftlicher Hinsicht gesprochen worden, und die Meinungen gingen stark auseinander. Es lässt sich auch hier viel pro und contra sagen, aber es überraschte mich einiger- massen, ein pro von ganz unerwarteter Seite her zu vernehmen. Ich bin der Ueberzeugung, dass die Produktivität des Gross- und Klein-Grundbesitzes sich prinzipiell auf ganz allgemeiner Basis überhaupt nicht feststellen lässt, sondern die örtlichen wirtschaftlichen und poli- tischen Verhältnisse ausschlaggebend sein dürften. In Dänemark und in einigen Gebieten Deutschlands hat sich die Pro- duktivität des Kleingrundbesitzes als in- tensiver erwiesen, aber es hat sich be- merkbar gemacht, dass die Produktions- kraft schwächer wird, je weiter wir nach Osten schauen. Die östlichen Provinzen Preussens bezeugen schon die Tatsache und in den baltischen Provinzen ist ge- nau dieselbe Erscheinung festgestellt. In Russland, also noch weiter nach Osten,

ist die Produktivität des Kleingrundbesitzes schon nicht der Rede wert, und der Grossbetrieb steht dort völlig konkurrenzlos da. Sie sehen, es gehören also ganz besonders günstige Verhältnisse dazu, um die Produktionskraft der Kleinbetriebe in ein blühendes Stadium zu bringen, und sie werden es mir zu geben, dass diese Verhältnisse bei uns noch nicht vorhanden sind. Ich glaube es ebenfalls, wie es heute schon erwähnt wurde, dass der Kleingrundbesitz einmal die Produktionskraft der Grossbetriebe erreichen wird, und ich gebe das auch gerne zu, doch ist eine Steigerung der wirtschaftlichen Kraft der Kleinbetriebe nicht auf einmal zu erringen. Es gehören auch kolossale Anstrengungen finanziellen Charakters dazu, und die jetzigen inneren Schwierigkeiten unserer Uebergangsperiode schliessen die Hebung der Produktivität des Kleingrundbesitzes vollständig aus. Auf jeden Fall steht die Produktivität des Grossgrundbesitzes in Estland seit der II Hälfte des vorigen Jahrhunderts im Vergleich zum Kleingrundbesitz unübertroffen da, und dieses Faktum sollte doch bei der bevorstehenden Vernichtung der Grossbetriebe ernstlich in Betracht gezogen werden.

Diese von mir ausgesprochene Meinung über die führende Rolle des Grossgrundbesitzes ist eben auch von offizieller estnischer Seite zugegeben worden, wodurch schliesslich diese Frage als feststehend zu betrachten ist. In dem „Memoire sur l'indépendance de l'Estonie présenté à la Conférence de la paix par la Délégation Esthonienne“ heisst es klar und deutlich auf der 15. Seite: „Dans le tableau ci-dessus, il convient de remarquer que la productivité des terres de paysans est moindre que celles des grands propriétaires...“ Dabei habe ich hinzuzufügen, dass die angeführten Daten noch veraltet sind, das Bild also noch ungünstiger wird.

Wenn wir die Frage der Produktivität jetzt beiseite lassen und die Sachlage vom Standpunkt der Ernährungspolitik betrachten, so gibt eine Vernichtung des Grossgrundbesitzes zu den schwersten Bedenken Anlass. Diesen Standpunkt einnehmend, kommen wir zu dem Resultat, dass das Uebergewicht des Grossgrundbesitzes nicht bezweifelt werden kann. Schon in den östlichen Provinzen Preussens hat sich diese Superiorität des Grossgrundbesitzes statistisch fixieren lassen,

und es ist das Verdienst des preussischen Sachverständigen, des Landrats v. Martius, in dieser Frage Klarheit geschafft zu haben. Nach seiner Berechnung gelangten durchschnittlich von den Gütern der verschiedenen Grössenklassen folgende Getreidemengen (Zentner und Morgen) zur Ablieferung. Von den Gütern bis zu 20 Morgen: Roggen — 2,15; Weizen — 0,08; Hafer — 0,08; Gerste — 1,24 und Hülsenfrüchte 1,11. Die Güter über 1000 Morgen haben aber geliefert: an Roggen — 7,02; Weizen — 6,90; Hafer — 3,89; Gerste — 5,07 und Hülsenfrüchte — 6,13. Ich will sie mit der Aufzählung von Daten über die Ablieferung der Getreidemengen von Gütern in der Grösse von 21—50; von 50—150; von 151—300 Morgen usw., nicht ermüden, will aber bemerken, dass mit der wachsenden Grösse der Besitzungen die vom Morgen abgelieferte Menge, mit geringen Ausnahmen, erheblich steigt. Die Daten sind übrigens in dem von uns vorgestellten Entwurf vorhanden, und Sie können daher jederzeit sich mit denselben bekanntmachen. In Estland liegen die Verhältnisse nicht anders, und die ungefähren Berechnungen des vorigen Jahres geben meiner Meinung in dieser Hinsicht vollständig Recht. Ich brauche wohl nicht näher zu unterstreichen, wie verderblich und verhängnisvoll dieser Zustand für das Land werden kann, und welchen Gefahren wir ausgesetzt werden falls die Güter als die hauptsächlichlichen Versorger der Städte in Wegfall geraten. Die Hinweise darauf, dass der Viehbestand der Kleingrundbesitzer erheblich den des Grossbetriebe übersteigt, ist an und für sich richtig. Wir haben vor dem Kriege in Alt-Estland ca. 50.000 Milchkühe auf den Gütern gehabt, gegen ungefähr 200.000, die dem Kleingrundbesitz gehörten. Jedoch war der Grossgrundbesitz auch hier fast ausschliesslich der Milchlieferant der Städte, vom Export gar nicht zu reden, und ich erkläre mir das dadurch, dass der Grossgrundbesitz intensiver arbeitet, besseres Vieh hat und alle Betriebsschwierigkeiten mit Hilfe des zur Verfügung stehenden Kapitals leichter überwunden hat. Auch wirtschaftet der Kleingrundbesitzer unrationell, hat eine grössere Anzahl von Personen im Haushalt zu versorgen, konsumiert daher selbst viel und besitzt wohl auch geringeren Unternehmungsgeist. Ich will nicht sagen, dass dieser Zustand im-

mer so bleiben muss, denn ich glaube, dass der Kleingrundbesitzer viel intensiver wirtschaften kann, jedoch müssen dann Bedingungen eintreten, die eine ruhige Entwicklung der Landwirtschaft zulassen. Diese sind aber zur Zeit nicht vorhanden. Daher sind wir der Ueberzeugung, dass derartige radikale Massnahmen, wie die Durchführung dieses Projektes ein vollständiges Chaos in wirtschaftlicher Hinsicht nach sich ziehen müssen. Schon jetzt haben wir eine absolut negative, passive Bilanz, und der Finanzpolitiker muss sich ungeheuer, anstrengen um die Bilanz zu bessern und sie in eine active zu verwandeln. Wenn wir im Auge behalten, dass schon vor dem Kriege, also in normalen Verhältnissen, eine Einfuhr von Korn notwendig war, so können wir uns vorstellen, in welchem Masse das vor sich zu gehen hat bei der Zerschlagung des Grossgrundbesitzes. Der nur vom Grossgrundbesitz in grossem Masstabe früher geleitete Export, bestehend aus Meiereiprodukte, wie Milch, Käse und Quark, der Export von Vollblut — und Mastvieh, sowie Spiritus, hört auch vollständig auf aus Mangel an Exportgütern bei Vernichtung des Grossgrundbesitzes, und unsere Handelsbilanz wird perpetuell passiv sein, so dass unsere gesamte Nahrungspolitik auf das Ernsteste bedroht ist.

Die Zerstückelung des Grossgrundbesitzes zieht überhaupt eine allgemeine Verarmung unmittelbar nach sich. Nehmen Sie zum Beispiel die kolossalen Verluste an Gebäudewerten, die nicht zu vermeiden sind bei einer Auflösung der Grossbetriebe. Diese Baulichkeiten sind zum grössten Teil für Kleinbetriebe nicht zu verwerten und sind in keiner Weise für eine gemeinsame Benutzung durch kleine Landwirte geeignet, stellen aber ein ungeheures Vermögen vor. Der Wert der Baulichkeiten beläuft sich allein in Alt-Estland auf 80.000.000 russ. Rubel, und nur die Holzbaulichkeiten sind für 35.000.000 russ. Rubel versichert. Ebenso sind die für die Landwirtschaft so wichtigen und auf allen Gütern mit intensiver Wirtschaft vorhandenen Drainagesysteme für die Allgemeinheit verloren, denn diese Systeme lassen sich überhaupt nicht zerstückeln und bei einer Zerteilung des Grund und Bodens kommen Riesenerlöse in Fortfall unter gleichzeitiger Entwertung der entsprechenden Ackerfläche.

Ich habe mir von Sachverständigen sagen lassen, dass Ihr Agrarprojekt in der Praxis überhaupt nicht durchführbar ist in den jetzigen Zeiten, ohne die gesamte Landwirtschaft durch und durch für Jahrzehnte zu vernichten. Es ist erwähnt, dass der Grossgrundbesitz allerdings weniger Vieh hat, aber durch eine rationellere und intensivere Wirtschaft doch in Estland die Vorherrschaft auf dem Gebiete der Produktion inne hatte. Es hat nur nun der Grossgrundbesitz nach den uns hier mitgeteilten Daten ca. 22.000 Pferde. Bei einer Zerstückelung der Grossbetriebe und Einrichtung von Kleinwirtschaften nach dem Projekt kämen also auf einen Bauernhof 2 Pferde, somit könnten 11.000 Gesinde mit dem Pferdmaterial versorgt werden. Die Anzahl des Hornviehs beträgt 55.000 Kopf, jedoch ist die Zahl der Kühe nicht genau angegeben, und sie wird wohl ungefähr die Hälfte betragen. Viel mehr als 11.000 Gesinden wird man also auch nicht Kühe abtreten können. Wie sollen nun die übrigen Kleinwirtschaften existenzfähig gemacht werden, ist völlig unklar, denn in unabsehbarer Zeit lässt sich doch nichtmal der Viehbestand käuflich erwerben. Falls aber das ganze vorhandene lebende Inventar den neu zu gründenden Bauernhofen abgegeben werden soll, was soll dann mit den Gütern geschehen? Was sollen wir mit diesen Latifundien dann beginnen, die sich nach Abgabe des Inventars in Einöden verwandeln. Was will denn das Ministerium der Landwirtschaft dort noch seine Organe verwalten lassen? Was macht man überhaupt Gütern ohne Inventar?

Belassen sie aber die Güter den Verwaltung der Administration, wird die Verwaltung in bekannter Weise konzentriert, so haben wir es mit einer Art „toten Hand“ zu tun und, wie es hier oft angedeutet wurde, sind die Resultate die denkbar schlechtesten für die Landwirtschaft und die Landesbewohner, und das Ministerium lässt sich eine Bürde auf, der es in keiner Hinsicht gewachsen ist. Ausserdem ist das auch nicht der Endzweck und Sinn des Agrarprogrammes. Deshalb hege ich die feste Ueberzeugung, dass mit der Verstaatlichung der Güter nur successive, nach Bedarf, vorgegangen werden soll und bis dahin die Güter unter der Leitung ihrer bisherigen Besitzer zu verbleiben haben. Die Entgegnung, dass dieses Belassen der Güter

in der Hand der Gutsbesitzer gefährlich ist, fällt absolut fort, denn durch die Einrichtung von Kontrollen, wie Sie das jetzt ja schon eingeführt haben, ist das Inventar vor dem Verschwinden gesichert. Es haben doch bis jetzt die Gutsbesitzer das Inventar auch nicht verschleudert, obwohl, sie es zum Beispiel ruhig hätten verkaufen können, sondern sie tun nach wie vor ihre Pflicht, in dem sie mit unermüdlichem Fleiss aus dem Boden das herausholen, was sich herausholen lässt.

Wenn ich nun näher auf das ganze Agrarprojekt eingehe, so will ich gleich bemerken, dass eine objektive und sachliche Beurteilung desselben ausgeschlossen ist und unmöglich gemacht wird, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens gibt uns das Projekt absolut kein Bild über die zukünftige Gestaltung der Agrarverhältnisse bei uns im Lande, denn man weiss nicht, mit welchen neuen Momenten wir zu rechnen haben. Die jetzige landwirtschaftliche Lage in Estland ist uns bekannt, und wenn wir zu einer Reform des Bestehenden schreiten wollen, müssen wir genau wissen, was man uns an Stelle des jetzigen Status bietet. Wir müssen die neue Basis klar überblicken, schon um festzustellen, ob wir nicht auf eine gefährliche Bahn gelenkt werden, die uns und das ganze Land der Vernichtung preisgibt. Das neue Agrargesetz ist aber so unklar und tummig gehalten, dass man beim besten Willen sich keine Vorstellung über die Folgen der zukünftigen Agrarpolitik machen kann. Schon die Debatten hier über die Form der Nutzniessung des verstaatlichten Grund und Bodens beweisen, dass man alles Andere, nur keine positive Antwort aus dem Text des Entwurfes sich verschaffen kann. Wenn aber in dieser wichtigen Frage die Unklarheit des Projektes nur Raum zu Vermutungen gewährt, so ist dem Beurteiler natürlich die Möglichkeit zu irgend welchen Schlüssen über unsere Zukunft auf dem landwirtschaftlichen Gebiet genommen.

Wir hegen die Befürchtung, dass das neue Agrarprojekt die wirtschaftliche Kraft des Landes vernichten wird, jedoch wird diese Befürchtung in keiner Weise hier widerlegt. Die uns gemachten Erläuterungen über die Neugestaltung der Dinge sind bedeutungslos an und für sich, soweit sie nicht durch Beweise erhärtet werden. Davon ist aber keine

Rede. Ja, ich vermisste sogar jegliche statistische Vorarbeit, um uns über die brennendste Frage der Agrarreform einige Aufklärungen zu geben. Es ist nicht einmal ein finanzieller Voranschlag über die Gesamtkosten Verstaatlichung der Ländereien gemacht worden. Wir wissen nicht, wieviel ein neu eingerichtetes Gesinde kostet. Wir haben keine Vorstellungen darüber, wie gross die Subsidie sein wird, die dem einzelnen Landwirt gewährt werden muss. Wieviel Land-Liebhaber gibt es? Da nicht jeder Landlose Land beanspruchen wird, wäre eine vorhergehende diesbezügliche Enquete doch recht wissenswert. Wie gross ist das gesamte Pachtland? Wieviel Reduktionsgüter gibt es und wieviel Haken stellen sie vor? Wieviel Gehorch-Sechstel- und Quoeten-Land steht uns zur Verfügung? Wie steht es mit den statistischen Daten über die Produktivität des Gross- und Kleingrundbesitzes? Es kommt mir doch so vor, als ob diese Daten nicht so allgemein bekannt sind, solche Vorkenntnisse sind aber bei der Durchführung eines Agrarprojektes unerlässlich. Die von den Rednern uns zufällig hier angeführten Zahlen sind nicht authentisch, und die Kommission hätte hier ernstliche und sorgfältige Arbeit leisten müssen.

Das Agrarprojekt ist voller Widersprüche und Lücken. Es ist doch auf den ersten Blick völlig unverständlich, dass zwar sämtliche Rittergüter ohne Ausnahme nicht aber alle Landstellen, sondern nur diejenigen, die mehr als 150 Dessjatin Acker enthalten, enteignet werden sollen. Es gibt nur aber zahlreiche Rittergüter mit einem Ackerareal unter 150 Dessjatin, die sich nur durch die Bezeichnung von der Landstelle unterscheiden. Warum unterliegen denn diese der Verstaatlichung? Da ein wirtschaftlicher Grund nicht vorliegen kann, so können wir hier die Erklärung in der Kompromiss-Politik der verschiedenen Parteien finden. Die Landstellen gehören meistens estnischen Besitzern. Wenn es sich also um estnischen Besitz handelt, so treibt man bei uns nationale bürgerliche Politik, bei baltisch-deutschen Vermögen werden aber sozialistische Massnahmen vorgezogen und das Eigentum verstaatlicht? Warum werden aber die Güter der Städte nicht verstaatlicht? Es ist doch bekannt, dass diese Güter höchst unrationell bewirtschaftet wer-

den und diese sollten daher doch vom Standpunkt eines Sachverständigen in allererster Linie zur Parzellierung gelangen. Wie steht es mit den Gütern, die Fabriksverwaltungen gehören? Werden dieselben auch verstaatlicht und den Fabriken die Existenz genommen? Werden Villenorte, Flecken etc., die keinen landwirtschaftlichen Charakter haben, sondern anders exploatiert werden, auch enteignet? Und endlich, wie steht es denn eigentlich mit dem Eigentum fremder Staatsangehöriger? Es wäre im höchsten Grade interessant hier eine Antwort zu erhalten, aber im Projekt ist davon nichts gesagt.

Ich möchte auf die verschiedenen Lücken im Agrargesetz nicht weiter hinweisen, denn von rechts wie von links sind sie genügend beleuchtet worden. Auf die Frage der Entschädigung muss ich aber wohl näher eingehen, denn sie hat hier eine lebhafte und grosse Aufregung hervorgerufen. Ich stelle nun die Behauptung auf, dass die Entschädigungsfrage in der Fassung, wie sie das Projekt aufweist, überhaupt belanglos wird, denn bei dem Berechnungsmodus wird eine Entschädigung eigentlich kaum gezahlt werden. Die Entschädigung richtet sich aber nach der Hakenzahl des Gutes. Nun ist aber der Haken kein Flächenmass, gibt auch nicht den Bodenwert an, sondern stellt nur das gegenseitige Wertverhältnis der einzelnen Güter zu einander fest. Der Haken entspricht einer Pacht von 300 russ. Rubeln und hat absolut nichts mit der Erfassung des Bodenwertes zu tun.

Die Hakenzahl gibt nur die Pachtsumme an, die nach Analogie der tatsächlich gezahlten Pachten im Augenblicke der Einschätzung erzielt worden wäre, falls man auf die Selbstbewirtschaftung verzichtet hätte. Wenn Sie sich die Entstehungsgeschichte des Hakens vorstellen, werden sie gleich sehen, dass der Haken als Entschädigungseinheit ein Absurdum vorstellt. Nehmen wir ein Gut, das 1000 Dessjatin Pachtland hat, und die Dessjatin zu 2 Rbl. verpachtet worden ist. Der Ertrag des gesamten Pachtlandes würde 2000 Rbl. betragen. Hat nun dasselbe Gut noch 2000 Dessjatin Hofsländ, so würde der Ertrag des Hofsländes analog dem Pachtlande mit 2 zu multiplizieren sein, das heisst 4000 Rbl. gross sein. Der Gesamtertrag dieses Besitzes drückt sich

also durch die Summe von 2000 Rbl. + 4000 Rbl. = 6000 Rbl. aus. Dividieren sie 6000 Rbl. durch 300 erhalten sie 20 Haken.

Gesetzt nun den Fall, dass ein Besitzer eines gleichgrossen Gutes keine so humane Pacht seinen Bauern festsetzt. Sagen wir die Pachtbetrag pro Dessjatin nicht 2, sondern 4 Rbl. Dann beläuft sich der Ertrag des Pachtlandes auf 4 Rbl. mal 1000 = 4000 Rbl. und des Hofsländes auf 4 Rbl. mal 2000 = 8000 Rbl., zusammen 12.000 Rbl. Teilen sie diese Summe wieder durch 300, und sie erhalten 40 Haken. Wissen sie auch, was das bedeutet? Unter gleichen Verhältnissen, ungeachtet des wirtschaftlichen Zustandes der Güter, erhält der erste Gutsbesitzer für 20 Haken à 5000 Mk. = 100.000 Mark, während der zweite, der durch hohe Pachten bekannt und berüchtigt war, die doppelte Entschädigung erhält. Es ist ein schlimmer Weg, den sie da beschreiten wollen, und ich frage mich vergebens, ist das Unkenntnis oder Absicht?

Jetzt will ich aber noch darauf hinweisen, wie denn die vielumstrittene Entschädigung überhaupt aussieht. Als Vorbemerkung will ich nur erwähnen, dass die ungeteilten Bauerstellen, die Pacht-, Sechstel- und Frohnstellen, die nicht entschädigt werden sollen, mit im Durchschnitt ungefähr 30% der Hakenzahl ausmachen. Genauere Berechnungen kann ich von mir aus nicht vorstellen, da mir nicht das Material zur Verfügung steht, und die Festsetzung der hier erwähnten Stellen für jedes einzelne Gut für mich unmöglich ist. Im Privatbesitz befinden sich in Alt-Estland ca. 6200 Haken. Davon sind abzuziehen ungefähr 1000 Haken Majorats- und Fideikommiss-Ländereien, ca. 1100 Haken unverk. Bauerland, Sechstel- und Gehorchland und etwa 1500 Haken der reduzierten Güter (185), die alle ohne Entschädigung enteignet werden. Der Rest von 2600 Haken stellt fiktiven Reinertrag von 300 Rbl. mal 2600 = 780.000 Rbl. dar. Kapitalisieren Sie diese Summe mit 6%, erhalten Sie 13.000.000 Rbl. Diese 13 Millionen verteilen sich auf 1 Million Dessjatin, macht also pro Dessjatin 13 Rbl. Ich denke, diese Zahl sagt Ihnen schon etwas! Vor dem Kriege wurde 1 Dessjatin mit 150 Rbl. bezahlt, das heisst der Wert des zu enteignenden Landes beziffert sich auf 150.000.000 russ. Rbl. und nicht Mark! Jetzt sind aber die Bodenpreise

um das 5 bis 6 fache gestiegen! Die Entschädigung, die Sie zu zahlen beabsichtigen, deckt ja nicht mal die Meliorationen der letzten 20 Jahre, die sich auf 7.000.000 Rbl. in Gold beliefen. Wenn ich Ihnen noch den Wert der Baulichkeiten mit 80 Millionen Rbl. in Gedächtnis rufe, so werden sie mir zugeben, dass die grossmütig zugestandene Entschädigung absolut keine Bedeutung hat.

Ich erlaube mir an der Hand von Beispielen nochmals auf die Meliorationen zurückzukommen und will Ihnen die Grösse der Entschädigung vergegenwärtigen. Es sei wieder bemerkt, dass hier überall 30% der Hakenzahl als Pacht-, Gehorch- und Sechsteland in Abzug genommen sind.

Name des Gutes.	Hakenzahl.	Entschädigung. 30% Mark.	Kosten d. Meliorat. 1. Ang. d. Kulturbüros. Rbl.
Kappel	7,64	38.200	43.280
Pennijöggi	1,92	9.600	11.700
Pikwa	5,82	29.100	80.160
Saage	9,32	46.600	45.130
Emmast	4,62	23.100	29.960
Sipp	6,73	33.650	29.370

Es ist das nur ein weiterer Beweis dessen, dass die Entschädigung eine fiktive ist; man muss aber folgerichtig zu diesem Resultate kommen, wenn als Grundlage der Entschädigungsberechnung nicht der wirkliche Wert des Gutes unter Berücksichtigung seines Kulturstandes und Areals, sondern der Haken angesehen wird. Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit noch weiter in Anspruch nehmen darf, so will ich die Entschädigungssumme für die Kreise Harrien und Wiek noch in aller Kürze vortragen.

Von dem Standpunkt ausgehend, dass der Haken nach dem Projekt mit 5000 Mk. bezahlt wird, und die Reduktionsgüter, Majorate, Fideikomnisse, so wie das Pacht-, Sechstel-, und Gehorchland einer Entschädigung nicht unterliegen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass in Harrien:

bei 40 Reduktionsgütern die Gutsbesitzer nichts erhalten, während die Kreditkasse 1.480.220 Rbl. und die privaten hypothekarischen Gläubiger 2.228.059 Rbl. 94 Kop. verlieren, der gemeinsame Verlust also 3.708.279 Rbl. 94 Kop. beträgt;

bei den Fideikomnissen und Majoraten verlieren die Besitzer alles, die Kre-

ditkasse — 404.380 Rbl., die übrigen Gläubiger 160.825 Rbl. 58 Kop., zusammen 565.205 Rbl. 58 Kop. Bei den übrigen Gütern Harriens verliert die Kreditkasse 1.310.430 Rbl., die Privatgläubiger 4.744.167 Rbl. 82 Kop., zusammen 6.054.597 Rbl. 82 Kop. Nur 8 Güter erhalten zusammen einen nennenswerten Betrag als Entschädigung und zwar die unheimliche Summe von ca. 102.870 Mark. Und es wird alle, die die landwirtschaftlichen Verhältnisse nur einigermaßen kennen, doch interessieren, dass die Güter Newe und Wassalem am Besten abschneiden, denn sie werden zusammen ungefähr 77.000 Mk. erhalten. Die übrigen 6 Güter müssen sich mit einigen 20.000 Mk. begnügen, und falls Sie sich den Betrag durch die Anzahl der Güter teilen, so erhält jeder Besitzer ca. 4000 Mark, das heisst den heutigen Preis einer Kuh.

Nicht anders steht es mit der Kreise Wiek. Bei 45 Reduktionsgütern verliert die Kreditkasse 1.826.970 Rbl., die privaten Gläubiger 2.249.020 Rbl., zusammen 4.075.990 Rbl., während die Besitzer leer ausgehen. Die Fideikomnisse und Majorate bringen der Kreditkasse einen Verlust von 349.420 Rbl., den hyp. Gläubigern 332.482 Rbl. 82 Kop., zusammen 681.902 Rbl. 82 Kop., die Besitzer verlieren alles. Nur wenige Gutsbesitzer in der Wiek werden eine Bezahlung erhalten, und dürfte dieselbe die stolze Summe von 262.401 Mk. 80 Pf. kaum übersteigen. Ich werde mich freuen, wenn das statistische Material, das mir zur Verfügung gestellt worden ist, hier wird korrigiert werden können. Ich zweifle jedoch sehr daran, denn bis jetzt haben wir herzlich wenig statistische Daten zu Gesicht bekommen. Auf jeden Fall müsste dieses noch zu schaffende Material dann aber über jeden Zweifel erhaben sein, während wir hier einmal schon recht angreifbare Daten erhalten haben. Zum Beispiel sind die offiziellen Angaben über die Verschuldung der Güter in der Kreditkasse falsch, und es ist ein missliches Ding, solch ein Material zu liefern. Wenn Daten überhaupt gegeben werden, so sollen sie doch lieber zehnmal kontrolliert werden, als man daran geht dieselben dieser hohen Versammlung vorzustellen.

Es ist hier von den Reduktionsgütern schon gesprochen worden. Es sind ihrer 185. Unverständlich und unfassbar und

jeder moralischen wie rechtlichen Grundlage entbehrend ist die entschädigungslose Enteignung dieser Besitze. Diese Güter haben ihre Besitzer unzählige Male schon gewechselt, sind verkauft und vererbt worden. Nur 6 Güter sind im Besitz von Trägern desselben Namens geblieben, und es ist eigentümlich, dass gerade diese Familien, wenn nicht gerade als arm, so doch als nicht wohlhabend zu bezeichnen sind. Die einzige Erklärung für diesen Umstand wird darin zu suchen sein, dass diese Familien nie sich mit Landspekulationen beschäftigt haben, sondern nur die Erhaltung ihres Besitzes im Auge hatten. Ebenso fehlt jede rechtliche Basis zur Verweigerung der Entschädigung an die Fideikommiss-Besitzer. Man stellt sich scheinbar hier die Sachlage so vor, als ob die Stiftung der Fideikommission mindestens mit der Aufsehung Estlands zeitlich zusammenfällt. In Wirklichkeit stammen aus dem XVIII Jahrh. in Alt-Estland 2 Fideikommissionen, 4 aus der ersten Hälfte des XIX Jahrh., 40 aus der zweiten Hälfte des XIX Jahrh. und 5 aus dem XX Jahrh. Es wäre sehr interessant zu erfahren, warum denn die Besitzer, die diese Güter ihrer Familie erhalten wollten, eine besondere Massregelung verdienen. Aus allem Gesagten geht aber eins hervor, dass die ganze Entschädigung weiter nichts als eine Spiegelfechterei ist und hier Theater gespielt wird. Man will Anderen etwas vormachen, und in Wirklichkeit erhalten die Menschen für ihre Güter überhaupt keine Entschädigung. Daher glaube ich, dass nun auf diesen Punkt des Agrargesetzes wirklich nicht so viel Gewicht hier zu legen braucht. Aber ich darf doch wohl verlangen, dass man das wenigstens offen und ehrlich ausspricht, und auch in diesem Projekt klipp und klar das sagt, was man jetzt vorhat und was man scheinbar auch durchführen wird.

Juhataja **A. Rei**: Sõna on rhs. Anderkopp'il. Akl. Anderkopp sõna ei tarwita.

Järjekorras on sõna rhs. Juhkam'il. Ka ei tarwita; siis akl. Rei'l. Peale selle on kõnelejate nimekirjas isikud, keda ma saalis ei näe: Kornel, Kalbus ja Rosenwald. (Hüüded: Koosolek lõpetada!) Ma kuulen ettepanekut koosolek tänaseks lõpetada. Kas tehakse teisi ettepanekuid?

A. Tulp (sd.): Ma teen ettepaneku I lugemine täna lõpetada.

H. Kuusner (rhw.): Et täna ette toodud argumentidega tuttavaks saada, panen ette määrata koosolek harilikul ajal, reedel kell 4.

J. Jans (sd.): Teen ettepaneku koosolek määrata neljapäewaks kell 4.

(Juhatama hakkab abiesimees **A. Birk**.)

A. Rei (sd.): Mina olen ka selle poolt, et koosolek neljapäewaks määrata, sest fraktsioonid on juba seisukohale asunud, ja teised kõrwalised tööd wõib nüüsguse tähtsa küsimuse eest kõrwale lükata. Mingisugust seisukoha wõtmist üldiste läbirääkimiste kohta ei ole enam tarwis.

(Juhatama hakkab esimees **A. Rei**.)

Juhataja **A. Rei**: On tehtud 3 ettepanekut: 1) koosolek pooli jätta, 2) esimest lugemist lõpetada ja 3) koosolek lõpetada. Panen kõigekaugemale ulatawa küsimuse hääletamisele. Kes on koosoleku lõpetamise poolt? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud koosolek täna lõpetada. Teine küsimus oli, millal uus koosolek määrata; selle üle awaldati kahesuguseid arwamisi: esimene ettepanek, koosolek määrata neljapäew kell 4. Teine — harilikul ajal. Kes on selle poolt, et koosolek neljapäewaks määrata? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Järgmine koosolek on neljapäewal kell 4. Lõpetan tänase koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 11 õhtul.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.